



Der Kontext des Managements: Unternehmensverfassung und Unternehmensethik

2

Inhaltsverzeichnis

2.1	Bezugsgruppen der Unternehmung	32
2.2	Unternehmensverfassung	35
2.2.1	Das Vertragsmodell der Unternehmung	36
2.2.2	Vertragsmodell und Preissystem	38
2.2.3	Kritik der Voraussetzungen des Vertragsmodells aus empirischer Sicht	40
2.3	Gesetzliche Regelungen	43
2.3.1	Externe Restriktionen	44
2.3.2	Interne Restriktionen	47
2.4	Management und Ethik (Unternehmensethik)	50
	Literatur	61

Lernziele zu Kap. 2

Nach Durcharbeiten dieses Kapitels sollten Sie in der Lage sein,

- den Stakeholder-Ansatz zu erläutern,
- unterschiedliche Formen von Legitimität zu benennen und in ihrer Bedeutung voneinander abzugrenzen,
- das Vertragsmodell der Unternehmung darzulegen,
- die Bedeutung eines funktionierenden Preissystems für das Vertragsmodell zu begründen,

Ergänzende Information Die elektronische Version dieses Kapitels enthält Zusatzmaterial, auf das über folgenden Link zugegriffen werden kann
https://doi.org/10.1007/978-3-658-41918-9_2.

- die zentralen Kritikpunkte am Vertragsmodell zu rekapitulieren,
- die Bedeutung unterschiedlicher gesetzlicher Regelungen für das Vertragsmodell darzulegen und zu spezifizieren,
- die verschiedenen Formen der Mitbestimmung in ihren Ansatzpunkten gegeneinander abzugrenzen,
- die Wirkung der unternehmerischen und der betrieblichen Mitbestimmung auf das Vertragsmodell zu verdeutlichen,
- zwischen Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechten zu unterscheiden,
- Ansatzpunkt und Notwendigkeit für eine Unternehmensethik zu erläutern,
- das dialogische Konzept der Unternehmensethik darzulegen.

2.1 Bezugsgruppen der Unternehmung

Die im ersten Kapitel dargestellten Funktionen und Rollen des Managements werden von diesem nicht in einem „luftleeren“ Raum wahrgenommen, sondern sind durch eine Vielzahl von unterschiedlichen Rahmenbedingungen bestimmt. Dies kam ja bereits mit dem oben dargestellten Konzept von Stewart zum Ausdruck. Insofern findet Management immer in einem bestimmten Kontext bzw. einer bestimmten Umwelt statt.

Zentrale Aufgabe des Managements ist es, ein System (also eine Organisation bzw. ein Unternehmen) in seiner Umwelt erfolgreich zu steuern und seinen **Bestand dauerhaft zu sichern**. Zu diesem Zwecke muss sich ein System erfolgreich gegenüber der Umwelt abgrenzen und zugleich die verschiedenen Umweltanforderungen in geeigneter Weise bearbeiten. Es ist deshalb von essenzieller Bedeutung für das Management, ein systematisches Bild der relevanten Umwelt zu entwickeln.

Ein Ansatz der Managementlehre, der sogenannte „Stakeholder-Ansatz“, orientiert sich dabei an den **zentralen Bezugsgruppen** eines Unternehmens und rückt damit diesen Gruppenbezug des Managements in den Mittelpunkt (Freeman 1984; Post et al. 2002; Jamali 2008; Scherer/Palazzo 2011; Frynas/Stephens 2015). Solche Bezugsgruppen sind beispielsweise Kapitaleignerinnen, die Gruppe der Arbeitnehmer, die Endverbraucherinnen, die Abnehmer und Lieferantinnen oder die Wettbewerberinnen. Dem Stakeholder-Ansatz liegt die zentrale Idee zugrunde, dass die Voraussetzung für den Existenzertalt und die Handlungsfähigkeit einer Organisation zunächst einmal die Schaffung und Sicherung einer Legitimitätsgrundlage ist, d. h. der Organisation muss es gelingen, die **Akzeptanz der Umwelt** zu gewinnen. Aufbauend auf dieser Legitimität und innerhalb des damit gesellschaftlich zugestandenen Handlungsspielraums sind dann in einem zweiten Schritt die sich in der Interaktion mit der Umwelt bietenden Chancen und Risiken durch geeignete Maßnahmen zu nutzen (Parsons 1960; Freeman 1984; vgl. dazu auch Cennamo et al. 2009).

Als **Legitimität** kann dabei die generalisierte Einschätzung verstanden werden, dass die Handlungen einer Organisation vertretbar, erwünscht, richtig oder angemessen innerhalb eines sozialen Systems (Gesellschaft, Branche usw.) sind. In dieser Hinsicht

können drei verschiedene Arten von Legitimität unterschieden werden (Suchman 1995): pragmatische, moralische und kognitive Legitimität.

Pragmatische Legitimität erwirbt eine Organisation durch die Fähigkeit und Bereitschaft, die Interessen von bestimmten Anspruchsgruppen direkt oder indirekt zu fördern. Im Sinne der Logik der Tauschgerechtigkeit wird davon ausgegangen, dass diese Anspruchsgruppen im Austausch für den unmittel- oder mittelbaren Nutzen, den sie aus einer Organisation ziehen, dieser ein gewisses Maß an Akzeptanz zuschreiben. Eine enge Verwandtschaft dieser Argumentation mit der Anreiz-Beitrags-Theorie von Barnard (1938) bzw. March und Simon (1958) ist unübersehbar.

Moralische Legitimität bezieht sich demgegenüber auf die positive normative Bewertung der Handlungen einer Organisation. Hier geht es nicht um die Nützlichkeit, wie die pragmatische Legitimität, sondern darum, ob das Handeln einer Organisation im Licht eines bestehenden Wertekanons akzeptabel ist, d. h., ob die ergriffenen Handlungen „the right things to do“ sind (Suchman 1995: 579). Die Beurteilung der Moralität einer Organisation durch Stakeholder kann sich auf verschiedene Bereiche beziehen: Output, Techniken und Verfahrensweisen (z. B. bei der Bilanzierung) oder auch auf den Input (z. B. bezogen auf die Arbeitsverhältnisse bei den Zulieferbetrieben).

Kognitive Legitimität schließlich betont die Notwendigkeit, dass die Handlungen einer Organisation aus Sicht einer Beobachterin – also vor dem Hintergrund erworbener kognitiver Wahrnehmungsmuster – Sinn ergeben müssen und in gewissem Ausmaß vorhersehbar sind. Mit anderen Worten, die Handlungen einer Organisation müssen im Markt und in der Gesellschaft nachvollziehbar und damit anschlussfähig sein.

Wer sind die Stakeholder einer Organisation und welche von ihnen sind insbesondere zu beachten? Generell gesagt, sollen als Stakeholder einer Organisation alle Gruppen oder Personen verstanden werden, die die Zielerreichung der Organisation beeinflussen können oder die durch deren Zielerreichung betroffen sind – wobei unter den Gruppenbegriff auch Ortsverbände, Organisationen, Institutionen und Regierungen fallen (Freeman 1984; Mitchell et al. 1997). Abb. 2.1 zeigt auszugsweise die Vielfalt möglicher **Anspruchsgruppen**, die als (potenziell) relevant für die Wahrnehmung von Managementaufgaben angesehen werden. Eine solche Liste von Bezugsgruppen kann niemals abgeschlossen sein, da im Wirtschaftsleben immer wieder neue Stakeholder bzw. Gruppierungen mit je spezifischen situationsbedingten Bezügen zum Management auftauchen (und verschwinden) können.

Diese Sichtweise, das Management als Akteur im Umfeld einer Vielzahl von (mehr oder weniger spezifischen) Gruppierungen um das Unternehmen herum zu begreifen, ist ein geeigneter Ausgangspunkt, da sie unmittelbar an die lebenspraktischen Aufgabenvollzüge des Managements anschließt. Sie muss aber weiter differenziert werden, um die unterschiedlichen Qualitäten im Verhältnis des Managements zu den verschiedenen (faktischen und möglichen) Bezugsgruppen einsichtig zu machen. Die allgemeine Lebenserfahrung legt bereits nahe, dass die Beziehungen von Kapitaleignerinnen zum Management nach **Art und Intensität** von anderer Qualität sind als etwa die von Arbeitnehmern oder etwa von Protestgruppen, die sich für die Lösung eines ganz speziellen

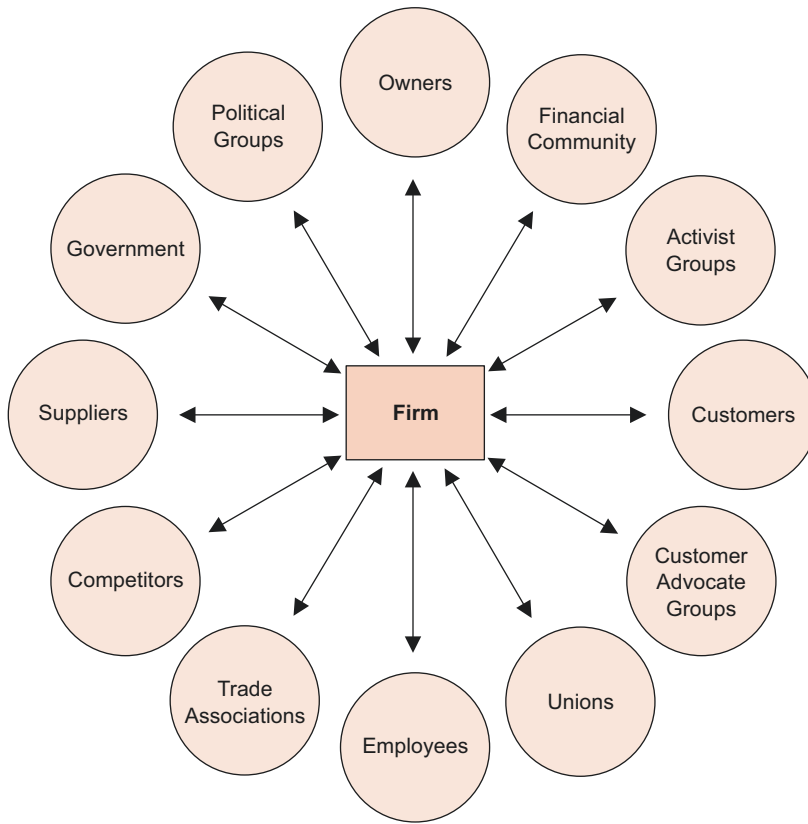


Abb. 2.1 Bezugsgruppen der Unternehmung im Stakeholder-Ansatz. (Quelle: Freeman 1984: 25)

Umweltproblems ad hoc mit Forderungen, Petitionen, Drohungen und Verhandlungsangeboten an das Management wenden. Nicht zuletzt ist es das nationale **Recht**, welches das Verhältnis des Managements zu einzelnen Bezugsgruppen genauer ordnet; man denke an das Gesellschaftsrecht, das Mitbestimmungsrecht, das Arbeitsrecht oder die Publizitätsgesetzgebung. Man kann also im Grunde die Gruppen nicht einfach auflisten (wie in Abb. 2.1 der Fall), sondern muss schon theoretisch tiefer schürfen und die Ordnungsstrukturen freilegen, die das Verhältnis von Management und Bezugsgruppen zueinander konstituieren (Mitchell et al. 1997; Etzioni 1998).

Es ist – mit anderen Worten – ein **methodisches Verfahren** vonnöten, das Orientierungshilfe bei der Einschätzung leisten kann, welche Bedeutung die einzelnen Stakeholder für die Organisation besitzen und in Zukunft besitzen könnten. Ein in diese Richtung weisender Ansatz wurde von Mitchell et al. (1997) entwickelt (vgl. auch Reed et al. 2009).

Diesen Vorschlägen nach sollte die relative Bedeutung der Stakeholder für die Organisation entlang der Dimensionen **Macht**, **Legitimität** und **Dringlichkeit** gemessen werden. Ist ein Stakeholder in der Lage, eine Organisation zu Handlungen zu bringen, die sie ohne den Einfluss des Stakeholders nicht ausgeübt hätte, verfügt er über **Macht**. Werden seine Handlungen als erwünscht, richtig oder angemessen innerhalb des gesellschaftlich etablierten Normensystems angesehen, verfügt er über **Legitimität**. Finden die Forderungen eines Stakeholders unmittelbare Aufmerksamkeit, besteht hohe **Dringlichkeit**. Aus unterschiedlichen Ausprägungsgraden in den genannten drei Dimensionen bilden Mitchell et al. (1997) sieben Stakeholder-Typen mit einem jeweils spezifischen Bedeutungsgrad für die Organisation.

Die leitende Idee ist, dass ein Stakeholder umso eher der Aufmerksamkeit der Organisation bedarf, je ausgeprägter er auf den drei Dimensionen einzuschätzen ist, d. h. je mächtiger, legitimer und dringlicher sein Anliegen erscheint.

Die einzelnen **Attributausprägungen** sind dabei nicht als unveränderlich zu begreifen, sondern prinzipiell variabel. Eine heute noch machtlose Anspruchsgruppe kann schon morgen (etwa durch geschickten Einsatz von Medien zur Beeinflussung der öffentlichen Meinung) Machtpotenziale erwerben und sich zu einem bedeutenden Stakeholder entwickeln. Ebenso ist es umgekehrt möglich, dass Anspruchsgruppen bestimmte Eigenschaften verlieren und so aus dem Zentrum zurück an den Rand des Entscheiderinnenblickfeldes rücken. Auch hier kann eine einmal getroffene Auswahl also nie als abgeschlossen betrachtet werden. Des Weiteren ist zu beachten, dass die einzelnen Attributausprägungen keine objektive Realität darstellen, sondern Ergebnis **sozialer Konstruktionen** – und somit ständig revidierbar – sind. Zu denken ist etwa an die Legitimationsgrundlage von Umweltaktivistinnen, deren relativ konstant gebliebenes Verhalten im Rahmen gewachsenen Umweltbewusstseins gesellschaftlich sehr viel stärker akzeptiert wird, aber auch – wie zum Teil im Fall der sog. „Klima-Kleber“ – wieder gesellschaftlich infrage gestellt werden kann.

Öffnet man die Perspektive des Stakeholder-Konzepts von der dyadischen Beziehung zwischen Organisation und Stakeholder hin zu triadischen oder zu Netzwerkbeziehungen, erweitert sich das **Stakeholder-Spektrum** – aber auch der Handlungsspielraum – durch Koalitionsbildungen. Dies verweist auf weitergreifende Zusammenhänge, ohne die die Stakeholder-Frage nicht erschöpfend beantwortet werden kann. Das gilt insbesondere für die Bezüge, die sich aus der zugrunde liegenden Wirtschaftsordnung ergeben.

2.2 Unternehmensverfassung

Während der Stakeholder-Ansatz verdeutlicht, dass das Management in Bezug auf seine Legitimationsgrundlage eine Vielzahl von Bezugsgruppen zu berücksichtigen hat, ist die Unternehmensverfassung in der Marktwirtschaft zunächst ausschließlich an den **Kapitalinteressen** ausgerichtet. Es ist deshalb von zentraler Bedeutung, die genaue

Konzeption der Unternehmensverfassung nachzuvollziehen; dies nicht zuletzt mit dem Blick auf ihre – aus Stakeholder-Perspektive – notwendige Ergänzungs- bzw. Korrekturbedürftigkeit (Schewe 2009).

2.2.1 Das Vertragsmodell der Unternehmung

Das Handels- und speziell das Gesellschaftsrecht stellt für diejenigen, die ihr Eigenkapital im Prozess der Gütererstellung und -verteilung riskieren, die also als „Kaufmann“ ein Handelsgewerbe betreiben wollen (§ 1 HGB), eine Fülle von **Unternehmensformen** zur Verfügung: die Einzelfirma, die offene Handelsgesellschaft, die Kommanditgesellschaft, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung und die Aktiengesellschaft, um hier nur einige zu nennen. Diese „Unternehmensformen“ stellen es den Kapitaleignern im Rahmen der Gesetze frei, eine Unternehmenspolitik nach Maßgabe ihrer eigenen Interessen zu verfolgen.

Die **Kapitaleignerinnen** bilden gleichsam das wirtschaftliche Aktionszentrum in einer Wettbewerbswirtschaft; sie organisieren selbst (Eigentümerin-Unternehmerin) oder durch (angestellte) Geschäftsführer (Manager) einen „Handlungsverbund“ zwischen den Menschen, die bereit sind, ihre Arbeitsleistung zu vereinbaren (Markt-)Konditionen für mehr oder weniger lange Zeit dem Eigentümer(-verband) zur Verfügung zu stellen. Die Arbeitnehmer schließen **Arbeitsverträge** ab und unterwerfen sich damit zu den im Vertrag niedergelegten Konditionen der Weisungsbefugnis (Direktionsbefugnis) der Kapitaleignerinnen oder der von ihnen beauftragten Manager.

In ähnlicher Weise schließen die Kapitaleigner mit Lieferantinnen Lieferverträge für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe zu Marktkonditionen ab, und Geldgeberinnen stellen auf der Basis von Kapitalüberlassungsverträgen Fremdkapital zu Kapitalmarktzinsen zur Verfügung. Die Konsumentinnen kaufen Güter zu Qualitäten und Preisen, wie sie der Markt zulässt (Kaufverträge).

Zwischen den Eigenkapitalgeberinnen (bzw. der von ihnen gegründeten handelsrechtlichen Gesellschaft) und den Arbeitnehmerinnen, Konsumenten, Lieferantinnen und Fremdkapitalgebern besteht demnach ein dichtes Netz von Vertragsbeziehungen als Grundlage für den Handlungsverbund, wobei die Verträge gerade diejenigen Konditionen rechtlich verbindlich festschreiben, die der **Markt im (Leistungs-)Wettbewerb** aller Anbieterinnen und Nachfrager untereinander zulässt. Jede Marktpartnerin verfolgt nach der hier leitenden **liberalen Wirtschaftstheorie** nur ihre eigenen Interessen; diese verschränken sich aber im Markt durch die **Preise als Informationssystem** so, dass genau diejenigen Transaktionen zustande kommen, die die durch Angebot und Nachfrage manifestierten Interessen aller Beteiligten erfüllen. Jeder kann seine Interessen so weit verfolgen, wie es der Markt zulässt. Wirtschaften ist deshalb eine „private“ Veranstaltung, die folgerichtig auch im Privatrecht geregelt ist; „privat“ bezeichnet dabei das Recht zur freien Verfügung.

Als Leitbild diene dem Gesetzgeber das „**Vertragsmodell der Unternehmung**“: Die Unternehmung wird als ein System von Verträgen mit dem Eigentümerinnen(verband) als wirtschaftlichem Aktionszentrum konzipiert. Das **Eigentum** (an den Produktionsmitteln) und der **Vertrag** sind die Grundbausteine, sind diejenigen Institutionen, die für die Verfassung wirtschaftlichen Handelns in der ideal gedachten Marktwirtschaft notwendig und hinreichend sind. Die Kapitaleignerinnen tragen das wirtschaftliche Risiko, das sich im Misserfallsfall in Form von Verlusten und im Erfolgsfall in Gewinnen niederschlägt. Sie beziehen folglich ein **Residualeinkommen** (im Gegensatz zum festen **Kontrakteinkommen** der Arbeitnehmer und der anderen Vertragspartnerinnen) als Differenz von Erträgen und Aufwendungen. Als Träger des (Kapital-)Risikos steht ihnen die volle Entscheidungsautonomie zu. Die Unternehmensverfassung ist also am Prinzip der „Einheit von Risiko, Kontrolle und Gewinn (Verlust)“ ausgerichtet.

Gelingt es auf Dauer nicht, die Differenz zwischen Erträgen und Aufwendungen positiv zu gestalten und eine ausreichende Rentabilität zu erwirtschaften, führt das schließlich zur Illiquidität und zum zwangsweisen Ausscheiden aus dem Wirtschaftsprozess (Insolvenz). Handeln im liberalen Wirtschaftsmodell schlägt sich also ganz konkret in der Verhaltenserwartung an das Management nieder, die **Rentabilität** des investierten Kapitals zu maximieren und immer für (eine ausreichende) **Liquidität** (Zahlungsfähigkeit) zu sorgen. Der Kapitalmarkt ist dabei die Institution, die die optimale Allokation des Kapitals steuert. Rentabilität und Liquidität sind – so gesehen – die Manifestationen des unternehmerischen Handelns in der Wirtschaft. Die Vertragspartnerinnen – seien es andere Unternehmen (als Lieferanten oder Abnehmerinnen) oder Haushalte – orientieren sich bei ihren Markttransaktionen ebenfalls an der Maximierung ihres persönlichen Nutzens.

Die Marktwirtschaft stellt sich also idealtypisch gesehen als eine Institution zur Koordination wirtschaftlicher Handlungen dar, die **vollständig** auf die Kapitalinteressen ausgerichtet ist. Die Idee dabei ist, dass das Markt- und Preissystem einen „perfekten“ **Mechanismus des Interessenausgleichs** auf der Basis je individueller Präferenzen darstellt. Dieser Mechanismus, der auch gerne als „invisible hand“ bezeichnet wird, muss nur rechtlich richtig verfasst werden, damit sichergestellt ist, dass keine Marktteilnehmerin die andere zu bestimmten Handlungen zwingen kann, die ganze Zusammenarbeit also freiwillig ist. Man muss – mit anderen Worten – verhindern, dass auf einer der Marktseiten mit unfairen Mitteln gekämpft wird oder Macht entsteht, die zum eigenen Vorteil ausgenutzt werden kann. Das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb und das Kartellrecht dienen genau diesem Zweck. Das Vertragsrecht und die an **Vertragsverletzungen** geknüpften Sanktionen stellen dann für alle Marktpartnerinnen eine Absicherung gegen unfaire ökonomische Risiken dar. Das **Insolvenzrecht** regelt die Rechtslage, wenn Zahlungsunfähigkeit eintritt und ein Unternehmen deshalb in der Regel aus dem Wettbewerbsprozess ausscheiden muss.

2.2.2 Vertragsmodell und Preissystem

Das Vertragsmodell des Unternehmens, wie es vorstehend grob skizziert wurde, ist somit Ausfluss der gesamtwirtschaftlichen Ausrichtung des Handelns mithilfe von Markt, Wettbewerb und Preissystem. Betrachten wir nun die **Koordination** wirtschaftlicher Handlungen durch das Preissystem noch einmal etwas genauer mit dem Ziel, die Funktionsbedingungen offenzulegen, unter denen die Reduktion wirtschaftlichen Handelns auf gewinnmaximierendes Handeln in der Marktwirtschaft gelingen soll.

In einem dezentral gesteuerten Marktwirtschaftssystem ist die **Entscheidungsgewalt** den einzelnen Unternehmungen und Haushalten übertragen; eine zentrale Planung und Steuerung findet nicht statt. Die Koordination der wirtschaftlichen Handlungen wird vielmehr über Preise bewerkstelligt, die sich für die nachgefragten und angebotenen Güter auf den verschiedensten Märkten bilden. Das dadurch entstehende **Preissystem** erfüllt – jedenfalls nach der neoklassischen Lehrmeinung – die Funktion der optimalen Koordination der individuellen Wirtschaftspläne, wenn die sich bildenden Preise **Knappheitspreise** sind. Als solche müssen sie die Nutzenschätzungen der Haushalte für die verschiedenen Güter, wie sie sich in ihren **Nachfragefunktionen** niederschlagen, ebenso widerspiegeln wie die Kostenstrukturen für die Herstellung der Güter, die in den **Angebotsfunktionen** zum Ausdruck kommen. Verschiebungen in den relativen Nutzenschätzungen der Haushalte für die verschiedenen Güter führen dann zu Verschiebungen von Nachfragefunktionen und bewirken Preisveränderungen, die als **Informationen** an die Unternehmen weitergegeben werden. Diese passen ihre Produktion so lange an, bis das Angebot auf die veränderte Marktlage ausgerichtet worden ist. Im Wettbewerb aller Produzenten überleben dann nur die Unternehmen, die das Angebot zu den gegebenen Preisen am besten befriedigen können; unwirtschaftliche Betriebe scheiden aus.

Auf diese Weise werden alle Unternehmen durch den Wettbewerb gezwungen, ihre Kosten zu minimieren (Minimalkosten-Kombination), um nicht als „Grenzbetriebe“ aus dem Markt verdrängt zu werden. So entsteht – bezogen auf die Nutzenschätzungen der Endverbraucherinnen – eine **optimale Allokation** der Ressourcen.

Voraussetzung für die Funktionsfähigkeit des **Preissystems** ist u. a., dass sich Haushalte und Unternehmen **rational** verhalten (im Sinne der wirtschaftsliberalen Handlungs rationalität): Die Haushalte maximieren ihren Nutzen und die Unternehmen ihren Gewinn. Unter den (idealtypischen) Voraussetzungen der „**vollkommenen Konkurrenz**“ auf Anbieter- und Nachfragerseite entsteht dann und nur dann ein Marktgleichgewicht, bei dem gilt:

1. Grenzkosten = Preis (bei minimalen individuellen Durchschnittskosten) und
2. Grenznutzen = Preis (bei maximalem individuellen Gesamtnutzen).

In dieser Situation sind alle Wirtschaftspläne der ökonomischen Akteure aufeinander abgestimmt; keine hat mehr Veranlassung, ihre Dispositionen zu ändern. Die Bedürfnisbefriedigung aller Individuen ist unter den gegebenen Bedingungen, insbesondere

der Knappheit der Ressourcen, maximal; die bestmögliche **gesamtwirtschaftliche Wohlfahrt** ist erreicht. Es gibt keine andere Allokation der Ressourcen, die zu einer Verbesserung der Position eines Haushalts führen könnte, ohne dass die Position eines anderen Haushalts verschlechtert würde (Pareto-Optimalität).

In diesem **neoklassischen Gedankengebäude** ist das Preissystem eine notwendige und hinreichende Bedingung für die Lösung des Koordinationsproblems hinsichtlich der zugrunde liegenden Kalkulations- und Kontrollprobleme. Das Preissystem steuert alle individuellen Entscheidungen so, dass die optimale Allokation der Ressourcen erreicht wird (Kalkulationsproblem). Es veranlasst gleichzeitig bei allen rational handelnden ökonomischen Akteurinnen diejenigen Handlungen, die erforderlich sind, um das Kalkulierte zu verwirklichen (Kontrollproblem). Es stellt auf diese Weise einen gesellschaftlichen Interessenausgleich zwischen allen am Wirtschaftsverkehr beteiligten Individuen her. Dies allerdings nur dann, wenn keiner die Möglichkeit hat, zur Durchsetzung von Partikularinteressen auf die Preisbildung einen Einfluss auszuüben. Die Preisbildung muss „überpersönlich“ sein. Ist das der Fall, bewirkt das Preissystem eine **machtfreie Lösung** des Kontrollproblems: Keine gibt irgendeinem anderen einen Befehl und doch ist jede aus eigenem Nutzenstreben veranlasst, das zu tun, was erforderlich ist, um das Kalkulierte Wirklichkeit werden zu lassen. Es ist diese machtfreie Lösung des Wirtschaftsordnungsproblems, die bis auf den heutigen Tag ihre Akzeptanz nicht verfehlt hat.

Die weiter oben beschriebenen wirtschaftsverfassungsrechtlichen Regelungen (Gesellschaftsrecht, Wettbewerbsrecht, Vertragsrecht etc.) sind in diesem Sinne gerade nicht als grundsätzliche Einschränkung der marktwirtschaftlichen Koordination und des Preissystems zu verstehen, sondern stellen vielmehr den Versuch dar, die Funktionsfähigkeit des Preissystems in der ökonomischen **Wirklichkeit** herzustellen und unter den sich ändernden historischen Bedingungen laufend aufrechtzuerhalten. Eine kompakte Zusammenfassung des Vertragsmodells kann über den hier angefügten QR-Link abgerufen werden.



02 Das Vertragsmodell

sn.pub/sjT5Es

2.2.3 Kritik der Voraussetzungen des Vertragsmodells aus empirischer Sicht

Unter den vielen Voraussetzungen, die gegeben sein müssen, damit das Preissystem in der beschriebenen Form funktionieren kann, haben sich in den letzten Jahrzehnten in empirischen Studien **drei Voraussetzungen** als besonders kritisch erwiesen:

- die Abwesenheit externer Effekte,
- die Nichtexistenz von Vermachtungsprozessen sowie
- die Einheit von Risiko, Kontrolle und Gewinn.

1. **Externe Effekte.** Am offensichtlichsten wird die Begrenzung des Preissystems durch die Existenz externer Effekte. Darunter versteht man die Interdependenzen zwischen individuellen Produktionsfunktionen oder Konsumfunktionen, die eine Erreichung der gesamtwirtschaftlichen Wohlfahrt verhindern. Die Existenz dieser Effekte ist heute unbestritten (z. B. Frey 1981: 75 ff.; Weimann 1995) und schon allein die Alltagserfahrung zeigt, dass externe Effekte kein Randphänomen darstellen. Welche ökonomischen Prozesse und Branchen man auch betrachtet, immer spielen externe Effekte eine nicht zu unterschätzende Rolle: Die Chemieindustrie produziert Fluorchlorkohlenwasserstoffe, die mitverantwortlich sind für das Ozonloch; Abwässer von Chemiebetrieben oder Atomkraftwerken beeinträchtigen den Fischbestand in den Flüssen, sodass die Flussfischerei (und andere Branchen) leidet usw.

Während ökonomische Ansätze vorschlagen, externe Effekte durch **Internalisierung** wieder an das Preissystem zu binden (ein Beispiel dafür stellen etwa die Ausgabe und der Handel mit Zertifikaten dar, die eine gewisse Schadstoffemission zulassen), wird man darin einerseits jedoch kein Allheilmittel sehen können und zum Zweiten benötigen solche Internalisierungsprozesse immer auch eine vorgeordnete politische Steuerungsebene. Da durch externe Effekte die Interessen vieler Menschen kurz- oder langfristig berührt sind, ohne dass damit ein über den Markt automatisch verrechneter ökonomischer Vor- oder Nachteilsausgleich verbunden ist, muss deshalb eine zweite Steuerungsebene mit anderer Steuerungslogik installiert werden, um den gesellschaftlichen Interessenausgleich zu ermöglichen. Sie kann einmal aus dem **politischen** Raum kommen, indem für die Wirtschaft solche (gesetzlichen) Rahmenbedingungen geschaffen werden, die auf die Beseitigung oder Internalisierung externer Effekte gerichtet sind. Sie mag aber auch auf **Unternehmensebene** stattfinden, nämlich dann, wenn Unternehmerinnen und Manager – sei es freiwillig, sei es durch öffentliche Kritik erzwungen – selbst Mittel und Wege suchen, um negative externe Effekte zu vermeiden, zu vermindern oder zu kompensieren.

2. **Vermachtungsprozesse.** Macht stellt ein grundsätzliches Problem für das Preissystem dar, denn dort, wo Macht zur Ausübung kommt, besteht die Chance, die eigenen Interessen gegen andere durchzusetzen, ohne sie dafür ökonomisch zu entschädigen. Die für das Vertragsmodell notwendige Vertragsautonomie ist nicht mehr

gegeben. Damit erhält das Preissystem Fehlinformationen und seine Allokationsfunktion wird ineffizient. Auch dies ist theoretisch unbestritten, wie die kritische Einstellung der volkswirtschaftlichen Wettbewerbstheorie gegenüber allen Vermachtungsprozessen in der Wirtschaft eindrücklich belegt; man denke nur an den langen und andauernden Kampf der neoliberalen Schule und der Väter der Sozialen Marktwirtschaft gegen jedwede Form beherrschender Marktstellungen und die Einrichtung des Kartellamts.

Strittig ist auch hier wieder eher die empirische Frage, ob auf den meisten Märkten der Wettbewerb noch so **funktionsfähig** ist, dass man trotz aller Unvollkommenheiten im Prinzip doch auf die effiziente Allokation durch das Preissystem vertrauen kann. Im Mittelpunkt der Diskussionen zur Machtfrage stehen dabei weniger die Klein- und Mittelbetriebe als vielmehr die **Großunternehmen**, die hunderttausende von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen beschäftigen und über immense materielle Ressourcen verfügen. Für diese Unternehmen bezieht sich die Diskussion nicht mehr nur auf die Marktmacht (Marktbeherrschung) und ökonomische **Konzentrationsprozesse** in ihrer Bedeutung für die Funktionsfähigkeit des Preissystems, sondern sie hat sich auch auf andere Manifestationen von Macht ausgedehnt (vgl. Epstein 1973). Die potenzielle Machtstellung von Großunternehmen ist damit der zweite Problem-bereich, der eine notorische Gefährdung der Funktionsfähigkeit des Marktmechanismus konstituiert.

3. **Einheit von Risiko, Kontrolle und Gewinn.** Neben den externen Effekten und der Machtstellung der Großunternehmen ist schließlich die Trennung von Eigentum und Verfügungsgewalt, d. h. die sog. „Spaltung des Eigentumatoms“, das dritte Argument, mit dem eine zentrale Funktionsbedingung des Preissystems partiell bestritten und der rein private Charakter des Wirtschaftens in Unternehmen infrage gestellt wird. Für diese Trennung von Eigentum und Verfügungsgewalt werden insbesondere zwei Gründe verantwortlich gemacht: 1) die Professionalisierung des Managements und 2) die Inaktivität und Inkompetenz der Kleinaktionäre (sog. Indolenz).

Mit der **Professionalisierung des Managements** ist gemeint, dass die Aufgabe, ein (Groß-)Unternehmen zu führen, in hoch entwickelten und stark arbeitsteiligen Industriegesellschaften längst zum „Beruf“ geworden ist, und zwar in dem Sinne, dass zu ihrer erfolgreichen Wahrnehmung eine systematisch angelegte Ausbildung und ein spezieller beruflicher Werdegang erforderlich sind.

Während das Argument von der Professionalisierung des Managements für alle Großunternehmen gültig ist, zielt der zweite Faktor, die **Inaktivität und Inkompetenz der (Klein-)Aktionäre**, speziell auf die Rechtsform der Aktiengesellschaft, insbesondere, wenn deren Grundkapital breit gestreut ist (sog. Publikums-Aktiengesellschaft). Nicht selten haben solche Gesellschaften hunderttausende von Anteilseignern (z. B. die Siemens AG mit ca. 840.000 im Handelsregister eingetragenen Aktionärinnen, Stand März 2023), die von ihrer Ausbildung her nicht fähig oder von ihrer geringen Kapitalbeteiligung her nicht motiviert sind, ihre Steuerungsbefugnisse wahrzunehmen;

dies weder direkt in der Hauptversammlung noch indirekt durch Vertreterinnen im Aufsichtsrat. In vielen Aktiengesellschaften kommt nicht eine einzige Aufsichtsrätin aus dem Kreis der unmittelbaren Eigentümerinnen. Man spricht dann davon, dass ein derartiges Unternehmen „**managerkontrolliert**“ ist, im Gegensatz etwa zu einem Unternehmen, das zu 100 % oder wenigstens 75 % einer Privatperson (z. B. einem Großaktionär) gehört und dann als „**eigentümerkontrolliert**“ bezeichnet wird. Untersuchungen in den 300 größten deutschen Unternehmen zeigen, dass bereits mehr als die Hälfte dieser Unternehmen (nach Umsatz mehr als 70 %) als „managerkontrolliert“ einzustufen sind (vgl. Abb. 2.2).

Wenn und soweit diese Funktionsbedingungen nicht oder nicht mehr hinreichend erfüllt sind, verliert das Wirtschaften zwangsläufig seinen rein privaten Charakter. Damit ergeben sich auch neue Fragen zur Rolle des Managements.

Die drei aufgezeigten Argumente legen die Schlussfolgerung nahe, dass über Reformen des dargestellten Vertragsmodells der Unternehmung nachgedacht werden muss. Das geschieht derzeit von verschiedenen Seiten.

Eine erste Strömung versucht, unter dem Namen „Corporate Governance“ die Institutionen für das erfolgsorientierte Handeln neu zu verfassen, sodass eine effizientere Lösung des Koordinationsproblems entsteht. Ansatzpunkt dieser theoretischen Bemühungen (vor allem Theorie der Verfügungsrechte, Agentur-Theorie) sind nicht die Handlungsmotive, sondern – wie schon in der Neoklassik – die **Handlungsfolgen**, jetzt aber bezogen auf den Austausch von Verfügungsrechten über Güter (statt auf den Austausch von Gütern an sich) und unter Einführung von Unvollkommenheitsannahmen (Existenz von Transaktionskosten beim Handel mit Verfügungsrechten, asymmetrisch verteilte Informationen etc.). Die ökonomischen Akteure nutzen ihre Handlungsspielräume zum eigenen Vorteil aus; die Handlungskonsequenzen hängen dann davon ab, welchen **Restriktionen** dieses Handeln unterliegt. Die Theorie fragt nach der (ökonomisch) effizientesten Gestaltung dieser Restriktionen und soll in diesbezügliche Empfehlungen für die Neugestaltung von Gesetzen bzw. Verträgen einmünden (Budäus et al. 1988; Wenger/Terberger 1988; Witt 2003).

Größenklasse	Managerkontrolle (Anzahl in Prozent)			
	1972	1979	1986	2001
1–50	69	78	84	76
1–300	50	57	56	52
Banken 1–25	100	96	100	100

Abb. 2.2 Managerkontrolle nach Größenklassen in deutschen Großunternehmen, 1972, 1979, 1986 und 2001 im Vergleich. 2013 (Quelle: Schreyögg/Unglaube 2013)

Die zweite Entwicklungsrichtung setzt grundsätzlicher an der Ergänzungs- und Korrekturbedürftigkeit einer ausschließlich auf die Kapitalinteressen ausgerichteten Unternehmenspolitik an und schlägt sowohl auf der politisch-rechtlichen als auch auf der Ebene des Unternehmens selbst spezifische Konfliktlösungsinstrumente zum Interessenausgleich vor. Diese Überlegungen beruhen darauf, dass das dem Marktmechanismus zugrunde liegende erfolgsorientierte Handeln durch verständigungsorientiertes Handeln **ergänzt** werden muss (vgl. dazu im Einzelnen Steinmann et al. 2013). Solche Überlegungen münden dann einerseits in der Umgestaltung rechtlicher Rahmenbedingungen und zum anderen in der Notwendigkeit und Begründung einer Unternehmensethik; beide sind Gegenstand der nächsten beiden Abschnitte.

Die Zukunft muss zeigen, wie das Verhältnis dieser beiden Reformansätze sich gestalten wird. Nachdem jahrelang das Interesse mehr der ersten Richtung galt, wendet sich in jüngerer Zeit das Blatt deutlich und rückt mehr den zweiten Ansatz in den Vordergrund. Stichworte wie „gesellschaftlich verantwortliche Unternehmensführung“ (**corporate social responsibility**) oder „Unternehmensethik“ stehen in der reformpolitischen Diskussion im Mittelpunkt (Campbell 2007; Scherer/Palazzo 2007; Jamali 2008; Matten/Moon 2008; Basu/Palazzo 2008).

Die bisher entfaltete Kritik an den Funktionsbedingungen des Preissystems wendet sich gegen die Behauptung, in tatsächlich realisierten Marktwirtschaften sei die dezentrale Preisbildung bereits eine **hinreichende** Bedingung, um eine effiziente Koordination wirtschaftlicher Handlungen und einen ausgewogenen Interessenausgleich zu sichern; wäre das der Fall, könnte man die Rolle des Managements alleine auf die ökonomische Rationalität beschränken.

Als Konsequenz der fehlenden Voraussetzungen müssen aber Ergänzungen und Korrekturen überall dort Platz greifen, wo das Preissystem alleine versagt.

2.3 Gesetzliche Regelungen

Gesetze zur Sicherung eines ausgewogenen Interessenausgleichs unter den Stakeholdern können einmal als externe Beschränkungen (Rahmenbedingungen) des unternehmerischen Handlungsspielraums wirksam werden, ohne die gesellschaftsrechtlichen Regelungen des Entscheidungsprozesses in der Unternehmung selbst zu verändern; sie können aber auch zum Schutz gewisser Interessen in diesen Entscheidungsprozess selbst eingreifen und ihn formal so umgestalten, dass eine bessere Chance der Interessenwahrnehmung gegeben ist. Versuche, die Entscheidungen des Managements gleichsam „von außen“ einzuschränken (**constraint approach**), findet man etwa im Zusammenhang mit dem Verbraucherschutz, Umweltschutz oder dem Publizitätsgesetz; dagegen greifen z. B. die Betriebsverfassungs- und Mitbestimmungsgesetze direkt in den unternehmerischen Entscheidungsprozess ein und modifizieren ihn mit dem Ziel, dass durch Mitwirkung der Arbeitnehmerinnen deren Interessen besser wahrgenommen werden können. In neuerer Zeit schließlich finden sich immer häufiger vertraglich vereinbarte **Selbstbindungen** von

„privaten“ Unternehmen oder Verbänden, um bestimmte Interessen zu berücksichtigen (z. B. freiwillige Selbstkontrolle in der Werbung oder die Befolgung von „**codes of conduct**“ für die Besetzung von Aufsichtsräten).

Nachfolgend soll anhand einiger Beispiele und Bestimmungen gezeigt werden, wie die Gesetzgebung durch externe Beschränkungen oder interne Prozessregelungen versucht, korrigierend und ergänzend in das Preissystem einzugreifen (genauer Gerum/Mölls 2009).

2.3.1 Externe Restriktionen

Eine erste Gruppe von Gesetzen richtet sich auf den Schutz der **Verbraucherinnen**. Sie legt dem Management gewisse Pflichten auf, die die Ausbeutungsmöglichkeiten der machtunterlegenen Marktgegensetzten im Austauschprozess verhindern oder einschränken sollen. Um den Verbraucher z. B. vor gefährlichen oder defekten Produkten zu schützen, ist das **Recht der Produzentenhaftung** geschaffen worden. Unternehmen drohen erhebliche Schadensersatzpflichten, wenn sie bei der Konstruktion oder Fabrikation ihrer Produkte nicht sorgfältig verfahren oder den („naiven“) Benutzer über mit dem Produkt verbundene Gefahren nicht informieren. Darüber hinaus konzentriert sich die Gesetzgebung in fast allen westlichen Industrienationen auf **administrative Kontrollsysteme**, die dem präventiven Verbraucherinnenschutz dienen sollen. Hier ist sowohl an das Lebensmittel- und Arzneimittelrecht zu denken als auch an die Verwaltungskontrolle technischer Arbeitsmittel, wie sie das sogenannte „Maschinenschutzgesetz“ vorsieht. Nach diesem Gesetz darf die Herstellerin oder der Importeur nur solche Produkte auf den Markt bringen, die den „allgemein anerkannten Regeln der Technik“ (DIN-Normen) sowie den Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften genügen. Schließlich kann auch noch auf Gesetzgebungen hingewiesen werden, die darauf abzielen, die Asymmetrien des Austauschprozesses im Markt zugunsten der Konsumentinnen zu korrigieren, z. B. das Gesetz über die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (**AGB-Gesetz**) oder das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (**UWG-Gesetz**).

Auch im Verhältnis des Managements zu den **Arbeitnehmern** hat die Gesetzgebung in der Vergangenheit durch die Entwicklung des Arbeitsrechts den Versuch gemacht, die ursprüngliche Fiktion von gleich starken Vertragspartnerinnen am Arbeitsmarkt so zu korrigieren, dass ein besserer Ausgleich der Interessen und damit ein Beitrag zum sozialen Frieden geleistet wird. Im Verlauf der letzten 100 Jahre ist eine solche Fülle von entsprechenden Regelungen entstanden, dass heute das Arbeitsrecht zu einem eigenständigen Rechtsgebiet mit großer wirtschaftlicher und sozialer Relevanz geworden ist. Wichtige arbeitsrechtliche Regelungen finden sich im Rahmen des **kollektiven Arbeitsrechts**, z. B. des Tarifvertrags- und Arbeitskampfrechts und des Betriebsverfassungsgesetzes; im Bereich des **Individualarbeitsrechts** ist z. B. auf das Kündigungsschutzgesetz, die Arbeitszeitordnung, das Bundesurlaubsgesetz, das Jugendarbeitsschutzgesetz etc. hinzuweisen.

Konfrontiert man das geltende Arbeitsrecht mit den Prämissen, wie sie dem früher skizzierten Vertragsmodell des Unternehmens zugrunde liegen, so ist inzwischen eine weitgehende Vorregelung der zentralen interessenrelevanten Bestandteile individueller Arbeitsverträge durch gesetzliche oder tarifvertragliche Vorschriften erfolgt bzw. üblich geworden. Lohn, Arbeitszeit, Urlaub, Kündigungsfristen sowie die sonstigen allgemeinen Arbeitsbedingungen werden nicht mehr allein und in entscheidendem Maße vom einzelnen Arbeitnehmer und Arbeitgeberinnen, sondern von Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden in sog. Flächentarifverträgen ausgehandelt. Die arbeitsrechtlichen Regelungen sind allerdings heute so weit durchstrukturiert, dass inzwischen die Diskussion darüber entbrannt ist, ob hier nicht mit den Bemühungen der Gesetzgebung um verständigungsorientiertes Handeln zwischen den Marktparteien zu viel des Guten getan worden ist und über eine „**Deregulierung**“ sehr viel stärker wieder dem erfolgsorientierten Handeln Rechnung getragen werden muss (Donges 1992; Schneider 2003), und zwar vor allem im Hinblick auf die internationale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft. Die Diskussion um die Deregulierung im Arbeitsrecht lässt sich – so gesehen – als Versuch verstehen, die Grenzen zwischen erfolgs- und verständigungsorientiertem Handeln für die Arbeitswelt situationsgerecht immer wieder neu zu bestimmen.

Ein dritter Bereich, in dem gewisse Rahmenbedingungen für das Management gesetzt wurden, betrifft die **Publizität** von Großunternehmen. Die Einsicht in die vielfältigen Wirkungen der wirtschaftlichen Aktivitäten von Großunternehmen auf die Interessen von Konsumenten, Arbeitnehmerinnen und Allgemeinheit haben heute zu einer Abkehr von der bloß am Privatinteresse der Eigentümerinnen orientierten Informationshandhabung geführt. Dies dokumentiert sich sowohl in der Verabschiedung des Publizitätsgesetzes (PublG) aus dem Jahre 1969 wie auch des Bilanzrichtliniengesetzes (BiRiLiG) aus dem Jahre 1985.

Das Publizitätsgesetz hat die Pflicht zur Rechnungslegung und Bekanntmachung des Jahresabschlusses an die Größe einer Unternehmung gebunden; Größenmerkmale sind dabei nach § 1 PublG (in der Fassung vom 25.5.2009): die **Bilanzsumme** (mehr als 65 Mio. €), die **Umsatzerlöse** pro Jahr (mehr als 130 Mio. €) und die **Beschäftigtenzahl** (mehr als 5000 Beschäftigte), wobei mindestens zwei dieser drei Kriterien erfüllt sein müssen, damit ein Unternehmen unter die Publizitätspflicht fällt. Die Orientierung am ökonomischen Tatbestand der Unternehmungsgröße (und nicht – wie bis dahin – an der Rechtsform) bringt dabei den Wandel von einer nur privaten zu einer eher verständigungsorientierten Interpretation der Informationspflichten des Unternehmens zum Ausdruck. Das wird besonders aus der Begründung zum Regierungsentwurf des PublG deutlich, in der explizit das Problem des Interessenausgleichs in der Gesellschaft angesprochen ist (vgl. Kasten 2.1).

Kasten 2.1

Auszug aus der Begründung des Publizitätsgesetzes

„Die Geschicke eines Großunternehmens beeinflussen nicht nur den privaten Bereich seiner Eigentümer. Sie berühren vielmehr die Interessen zahlreicher Dritter und oft auch ihre Existenz. Die Lage eines Großunternehmens ist z. B. für die Investitionsentscheidungen vieler anderer Unternehmen als Lieferanten oder Abnehmer wesentlich. Von ihr hängen die Arbeitsplätze so vieler Arbeitnehmer ab, dass eine Entwicklung zum Guten oder Schlechten von wesentlicher Bedeutung jedenfalls für den regionalen und manchmal sogar für den allgemeinen Arbeitsmarkt ist. Expansion und Niedergang solcher Unternehmen beeinflussen die Struktur und Finanzlage ganzer Städte; sie schaffen nicht selten Bedingungen, an denen auch die staatliche Wirtschaftspolitik nicht vorübergehen kann. Bei Unternehmen dieser Größenordnung muss ein berechtigtes Interesse der Beteiligten – als Sammelbegriff für die gegenwärtigen und künftigen Lieferanten und Abnehmer, Arbeitnehmer, Geldgeber und alle Stellen, die wirtschafts- und sozialpolitische Entscheidungen mit Auswirkungen auf das Unternehmen zu treffen haben – anerkannt werden, sich über den Stand und die Entwicklung des Unternehmens unterrichten zu können. Denn das Interesse dieser Beteiligten und damit der Allgemeinheit, Unterlagen für die Beurteilung des Unternehmens zu erhalten, wiegt schwerer als etwa dagegen sprechende Belange seiner Eigentümer.“

Quelle: Biener 1973: 2 f.

Das **Bilanzrichtliniengesetz** soll den am unternehmerischen Geschehen Interessierten einen verbesserten und erleichterten Einblick in den Jahresabschluss eines Unternehmens bieten. Es lässt das Publizitätsgesetz in seiner Grundkonzeption unverändert, vollzieht allerdings für einzelne Rechtsformen Modifikationen, wie sie durch Anpassungen an das europäische Recht erforderlich geworden sind. Weitergehende Publizitätspflichten fordern das 1998 erlassene Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) und das Transparenz- und Publizitätsgesetz vom Juli 2002.

Mehr noch als in den rechtlichen Regelungen zum Verbraucherschutz dokumentiert sich im Publizitätsgesetz der Wandel des Großunternehmens von einer rein privaten zu einer „quasi-öffentlichen“ Institution (Ulrich 1977, 2002). Der Wandel des Publizitätszwecks von den frühen Zeiten der Industrialisierung bis heute macht das deutlich. Dienten früher die Publizitätsregeln des Gesellschafts- und insbesondere des Aktienrechts dem Zweck, die Aktionärinnen und Gläubiger, also die **privaten Kapitalgeberinnen**, zu informieren und damit das marktwirtschaftliche System funktionsfähig zu erhalten, so transzendiert das Publizitätsgesetz ganz eindeutig diese rein private Dimension in Richtung auf die Anerkennung eines **öffentlichen Interesses** am Großunternehmen; Manager sollen nicht mehr allein gegen-

über den Kapitalgeberinnen, sondern auch gegenüber einer breiten Öffentlichkeit **argumentationspflichtig** sein. Diesen Schluss legt jedenfalls die Begründung zum Regierungsentwurf des Publizitätsgesetzes nahe (vgl. noch einmal Kasten 2.1).

Als eine Manifestation dieses öffentlichen Interesses lässt sich auch die gesamte **Umweltschutzgesetzgebung** interpretieren. Bei dieser Gesetzgebung geht es um den Schutz von Umweltgütern wie Wasser, Boden und Luft, Landschaftsbild, Ruhe, wild lebende Pflanzen und Tiere. Der verständigungsorientierte Regelungsbedarf ergibt sich hier eigentlich bereits aus immanenten markttheoretischen Überlegungen, da sich für solche Umweltgüter Preise nicht rechtzeitig und von selbst bilden, um die bestehenden Knappheitsverhältnisse anzuzeigen. Die am Wirtschaftsprozess beteiligten Personen und Interessengruppen werden nicht bereits durch den Markt zur Wahrung ihrer gemeinsamen materiellen Lebensgrundlagen angehalten (Dyckoff und Souren 2007; Endres 2012; York et al. 2018). Die staatliche Umweltschutzpolitik will eine gemeinsame Verständigungsbasis schaffen.

Die Instrumente, mit denen Umweltpolitik betrieben werden kann, sind vielfältig. Zu nennen sind etwa ordnungsrechtliche Ge- und Verbote, wirtschaftliche Anreize, z. B. Emissionsgutschriften, Umweltafgaben oder Finanzierungshilfen, ferner die Umweltplanung und die Absprachen zwischen Staat und Wirtschaft bzw. Unternehmen.

Diese Instrumente haben bereits teilweise in den zentralen Bereichen des Umweltschutzes in Gesetzen und Rechtsverordnungen ihren Niederschlag gefunden, nämlich bei Umweltchemikalien, der Wasser- und der Abfallwirtschaft. Relevante Gesetze sind etwa das Bundes-Immissionsschutzgesetz, das Wasserhaushaltsgesetz, das Pflanzenschutzgesetz, das Chemikaliengesetz und das Abfallbeseitigungsgesetz. Das Umweltthema wurde teilweise schon wieder in erfolgsorientierte Kalküle konvertiert, insofern als „biologische“ Produkte oder Umweltorientierung zum Gegenstand von Unternehmensstrategien gemacht werden (Weber 1997; Schmidt/Schwegler 2003). Hier sieht man erneut die Dynamik zwischen den zwei Prozessebenen; das Verhältnis von erfolgsorientierten zu verständigungsorientierten Prozessen ist in ständiger Bewegung.

2.3.2 Interne Restriktionen

Neben den externen Restriktionen hat die Gesetzgebung ferner den **internen Entscheidungsprozess** für große Unternehmen so verändert, dass durch die Mitbestimmung der Arbeitnehmerinnen eine bessere Interessenwahrung möglich werden soll. Das klassische Gesellschaftsrecht hatte ja konsequenterweise nur die Interessendurchsetzung der Eigenkapitalgeberinnen vor Augen. Die Mitbestimmungsgesetze stellen einen Schritt weg von der interessenmonistischen hin auf eine interessendualistische Struktur und Steuerung („Governance“) des Unternehmens dar; sie modifizieren insofern das erfolgsorientiert gestaltete Gesellschaftsrecht in Richtung auf eine (partiell) verständigungsorientierte Verfassung des Großunternehmens. Im Kern streben die Mitbestimmungsgesetze einen mehr oder weniger großen Einfluss der Arbeitnehmerinnen

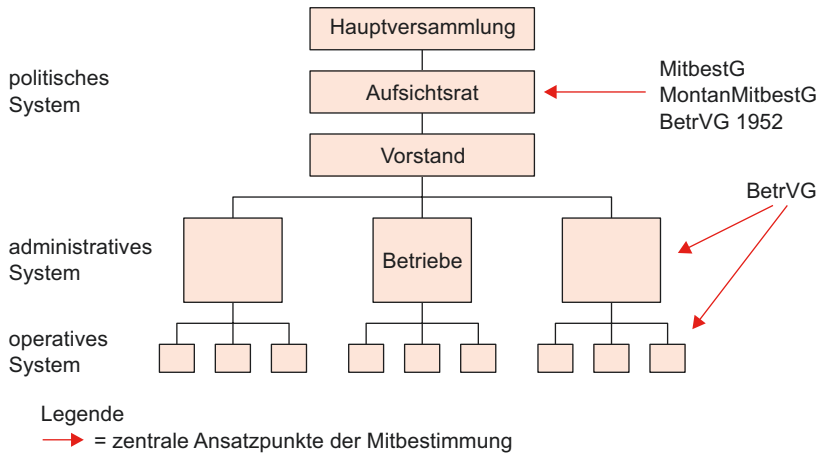


Abb. 2.3 Ansatzpunkte der Mitbestimmung. 2009 (Quelle: Gerum/Möller: 264)

auf die Entscheidungen im Aufsichtsrat an, also einem Organ, das der gesetzgeberischen Konstruktionsidee nach eine Eigentümerinnenkontrolle gegenüber dem unternehmenspolitischen Kernorgan „Vorstand“ sichern soll (vgl. Abb. 2.3).

Allerdings belassen es diese Gesetze, sieht man einmal vom Montan-Mitbestimmungsgesetz von 1951 ab, bei einem **unterparitätischen Einfluss** der Arbeitnehmer; das gilt sowohl für das Mitbestimmungsgesetz 1976, das die großen Kapitalgesellschaften (Aktiengesellschaften und Gesellschaften mbH) mit mehr als 2000 Beschäftigten erfasst, wie auch für das Drittelbeteiligungsgesetz von 2004, das die Mitbestimmung im Aufsichtsrat kleiner Kapitalgesellschaften mit mehr als 500 Beschäftigten regelt. Die Bedeutung der Mitbestimmung ist in den Jahren der Finanzkrise Anfang dieses Jahrhunderts wieder sehr stark in den Vordergrund gerückt; durch flexible Arrangements mit den Arbeitnehmerinnenvertretungen konnte die Krise in Deutschland wesentlich besser bewältigt werden als in Ländern ohne Mitbestimmung. Insgesamt handelt es sich bei der Mitbestimmung zweifelsohne um ein umkämpftes soziales Feld (Nienhüser 2015).

Neben der Mitbestimmung auf Unternehmensebene – und in der Praxis sehr viel wirkungsvoller – gelten die Bestimmungen des Betriebsverfassungsgesetzes, die für spezielle Entscheidungen verständigungsorientierte Prozesse verlangen. Kasten 2.2 gibt einen Überblick über die Entscheidungsbereiche, die vom Gesetzgeber für verständigungsorientierte Prozesse vorgesehen sind – mit unterschiedlichem Nachdruck.

Kasten 2.2**Synopse der Beteiligungsrechte des Betriebsrats**

Mitwirkungsrechte	Mitbestimmungsrechte
Recht auf Information über – § 90: Planungen zur Gestaltung von Arbeitsplatz, Arbeitsablauf und – Arbeitsumgebung – § 92 Abs. 1: Personalplanung – § 99 Abs. 1: Personelle Einzelmaßnahmen (Einstellung, Eingruppierung, – Umgruppierung, Versetzung) – § 106 Abs. 2: Wirtschaftliche Angelegenheiten (Wirtschaftsausschuss) – § 111 Abs. 2: Betriebsänderungen, z. B. Stilllegungen Recht auf Anhörung zu – § 102 Abs. 1: Kündigungen Recht auf Beratung und Verhandlung bei – §§ 90, 92 Abs. 1, 106 Abs. 1, 111 Abs. 1: (siehe oben) – § 96 Abs. 1: Förderung der Berufsbildung – § 97 Abs. 1: Einrichtungen und Maßnahmen der Berufsbildung Recht – auf Widerspruch bei – §§ 99, 102: (siehe oben) – § 103: außerordentlicher Kündigung	Anspruch auf Aufhebung – § 98 Abs. 2: Bestellung eines betrieblichen Ausbilders – §§ 99 Abs. 1, 100 Abs. 2, 101: Personelle Einzelmaßnahmen Zustimmungs- oder Vetorecht bei – § 87 Abs. 2: Sozialen Angelegenheiten – § 94: Inhalt von Personalfragebögen und Beurteilungsgrundsätzen – § 95: Auswahlrichtlinien – § 97 Abs. 2: Fort- und Weiterbildung – § 98 Abs. 2: Bestellung eines betrieblichen Ausbilders Initiativrechte bei – § 87 Abs. 2: Sozialen Angelegenheiten – § 91 S. 1: Nicht menschengerechten Arbeitsplätzen – § 95 Abs. 2: Personalauswahlrichtlinien – § 98 Abs. 4: Durchführung betrieblicher Berufsbildungsmaßnahmen und Teilnahme bestimmter Arbeitnehmer – § 112 Abs. 4: Aufstellung eines Sozialplans

Quelle: Gerum/Möller 2009: 283.

Mitbestimmungs- und Betriebsverfassungsgesetze lassen sich somit als der Versuch verstehen, den Interessenausgleich zwischen Kapital und Arbeit nicht nur über **Marktprozesse** und damit über erfolgsorientiertes Handeln laufen zu lassen, sondern systematisch im Unternehmen als Ausdruck verständigungsorientierten Handelns zu verankern. Es verwundert deshalb natürlich auch nicht, dass sich gerade hier die gesetzlichen Regelungen zum Teil besonders hart im Raume stoßen: Das Gesellschaftsrecht, das den Kapitaleigentümerinnenverband als ökonomisches Initiativzentrum im Rahmen des „Vertragsmodells des Unternehmens“ konstituieren soll, ist wegen genau dieses

Ausgangspunkts von seiner Konstruktionslogik her nur schwer vereinbar mit den mitbestimmungsrechtlichen Regelungen, die an die (weiter-) bestehende gesellschaftsrechtliche Konstruktion anknüpfen.

Will man also in Zukunft das am erfolgsorientierten Handeln orientierte Gesellschaftsrecht mit dem verständigungsorientierten Mitbestimmungsrecht besser versöhnen, wird es notwendig sein, das Miteinanderhandeln von „**Kapital und Arbeit**“ in den Unternehmen auf eine konsistentere Grundlage zu stellen. Für die nähere Zukunft geht es jedoch zunehmend um ein anderes Kernproblem, nämlich die einschlägigen gesetzlichen Grundlagen in der europäischen Gemeinschaft zu vereinheitlichen (Gerum 1993, 2004). Wie auch immer diese Regelungen ausfallen werden, die Frage nach dem „richtigen“ Verhältnis von erfolgsstrategisch orientierten und verständigungsorientierten Elementen in der Unternehmensverfassung (corporate governance) wird sich immer wieder neu stellen. Sie ist nicht endgültig lösbar.

2.4 Management und Ethik (Unternehmensethik)

Wie dargestellt, wählt man in Deutschland (etwa im Unterschied zu den USA) typischerweise das **Recht** als kompensierenden Mechanismus, der entweder direkt auf das Handeln von Unternehmen (z. B. Arbeitsrecht oder Verbraucherschutz) oder die Rahmenordnung der Wirtschaft (z. B. Kartellrecht oder Immissionsschutzgesetz) abzielt. Das Recht wird in einer parlamentarischen Demokratie im Parlament beschlossen und verdankt sich insofern einer diskursiven Verständigung.

Das Recht als Kompensationsmechanismus ist jedoch in seinem Wirkungsvermögen systematisch begrenzt. Die Grenzen der Steuerungsfähigkeit des Rechts gegenüber dem immer komplexer werdenden System der Wirtschaft machen sich nicht nur im nationalen, sondern auch im europäischen und mehr noch im globalen Rahmen mehr und mehr bemerkbar. Zentrale Argumente verweisen in diesem Zusammenhang darauf, dass nur ein kleiner Teil menschlicher Handlungen in justitierbarer Weise sichtbar wird und obendrein die Exekution des Rechts in der Regel mit sehr **hohen Kontrollkosten** verbunden ist. Darüber hinaus ist nur das rechtlich regelbar, was schon bekannt ist, nicht aber das Handeln, das zukünftig auftritt und möglicherweise Probleme verursacht. Im Übrigen gilt es zu sehen, dass der Mechanismus Recht in dem Maße an Kraft verliert, wie der Einfluss nationalstaatlicher oder konföderativer Regelungen im Zuge der Globalisierung in seiner Bedeutung zurücktritt (etwa Scherer/Palazzo 2007). Einen Weltstaat, der die verschiedenen Verwerfungen durch Recht regeln bzw. kompensieren könnte, gibt es nicht und wird es wohl auch niemals geben.

Diese Argumente zeigen, dass Rechts- und Rahmenordnungsinterventionen notwendig, aber keineswegs hinreichend sind, um die bezeichneten Verwerfungen der Marktdynamik zu korrigieren. Deshalb wird vorgeschlagen, für einen fairen Interessenausgleich zusätzlich die **moralische Verpflichtung** der einzelnen Unternehmen und ihrer Entscheidungsträger in das alltägliche wirtschaftliche Handeln zu integrieren.

Im Vordergrund steht hier die Idee einer „**Unternehmensethik**“, die das Handeln des Managements durch moralische Bindung in Richtung auf ein verständigungsorientiertes Handeln erweitern soll (vgl. Steinmann/Löhr 1994). Die Idee einer moralischen Bindung des wirtschaftlichen Handelns, einer teilweisen „Moralisierung“ des Marktgeschehens, wird in unterschiedlichen Varianten vertreten. In den USA wurde bereits in den 1950er-Jahren das Konzept einer „Gesellschaftlichen Verantwortung der Unternehmensführung“ oder „**Corporate Social Responsibility**“ (CSR) entwickelt (vgl. etwa Bowen 1959), mit dem durch die zusätzliche Berücksichtigung bestimmter Interessen („stakeholder“) ein Interessenausgleich auf freiwilliger Basis herbeigeführt werden soll.

Als Mechanismus wird ein **Moralkodex** für Manager ins Auge gefasst, demgemäß es Aufgabe der Unternehmensführung sein soll, Kunden-, Mitarbeiter-, Geldgeberinnen- und andere berechnete Interessen im Rahmen der unternehmerischen Entscheidungen zum Ausgleich zu bringen, unter Beachtung der Gewinnerwartungen (**Gewinnmaximierung unter Restriktionen**). Das prominenteste Beispiel dazu ist das sogenannte „Davoser Manifest“, das auf dem 3. Europäischen Management Symposium in Davos 1973 vorgestellt wurde (Kasten 2.3).

Kasten 2.3

Das Davoser Manifest von 1973

- A. „Berufliche Aufgabe der Unternehmensführung ist es, Kunden, Mitarbeitern, Geldgebern und der Gesellschaft zu dienen und deren widerstreitende Interessen zum Ausgleich zu bringen.
- B. 1. Die Unternehmensführung muss den Kunden dienen. Sie muss die Bedürfnisse der Kunden bestmöglich befriedigen. Fairer Wettbewerb zwischen den Unternehmen, der größte Preiswürdigkeit, Qualität und Vielfalt der Produkte sichert, ist anzustreben. Die Unternehmensführung muss versuchen, neue Ideen und technologischen Fortschritt in marktfähige Produkte und Dienstleistungen umzusetzen.
2. Die Unternehmensführung muss den Mitarbeitern dienen, denn Führung wird von den Mitarbeitern in einer freien Gesellschaft nur dann akzeptiert, wenn gleichzeitig ihre Interessen wahrgenommen werden. Die Unternehmensführung muss darauf abzielen, die Arbeitsplätze zu sichern, das Realeinkommen zu steigern und zu einer Humanisierung der Arbeit beizutragen.
3. Die Unternehmensführung muss den Geldgebern dienen. Sie muss ihnen eine Verzinsung des eingesetzten Kapitals sichern, die höher ist als der Zinssatz auf Staatsanleihen. Diese höhere Verzinsung ist notwendig, weil eine Prämie für das höhere Risiko eingeschlossen werden muss. Die Unternehmensführung ist Treuhänder der Geldgeber.
4. Die Unternehmensführung muss der Gesellschaft dienen. Die Unternehmensführung muss für die zukünftigen Generationen eine lebenswerte Umwelt

sichern. Die Unternehmensführung muss das Wissen und die Mittel, die ihr anvertraut sind, zum Besten der Gesellschaft nutzen. Sie muss der wissenschaftlichen Unternehmensführung neue Erkenntnisse erschließen und den technischen Fortschritt fördern. Sie muss sicherstellen, dass das Unternehmen durch seine Steuerkraft dem Gemeinwesen ermöglicht, seine Aufgabe zu erfüllen. Das Management soll sein Wissen und seine Erfahrungen in den Dienst der Gesellschaft stellen.

- C. Die Dienstleistung der Unternehmensführung gegenüber Kunden, Mitarbeitern, Geldgebern und der Gesellschaft ist nur möglich, wenn die Existenz des Unternehmens langfristig gesichert ist. Hierzu sind ausreichende Unternehmensgewinne erforderlich. Der Unternehmensgewinn ist daher ein notwendiges Mittel, nicht aber Endziel der Unternehmensführung.“

Quelle: Steinmann 1973: 472 f.

Im Ergebnis wird hier für die Unternehmensführung die Praktizierung einer neuen dualen unternehmerischen Handlungsmaxime in marktwirtschaftlichen Systemen gefordert. Zu der erwerbswirtschaftlichen Ausrichtung soll das Prinzip der „gesellschaftlichen Verantwortung“ im Sinne einer **Interessen ausgleichenden Rolle der Unternehmensführung** gegenüber den genannten Bezugsgruppen des Unternehmens treten. Radikal interpretiert würde das letztlich die Aufgabe der Vorstellung bedeuten, dass der Markt und das Preissystem selber den entscheidenden Beitrag zum gesellschaftlichen Interessenausgleich leisten; genau wegen dieser radikalen Konsequenz ist ja die Idee der gesellschaftlichen Verantwortung der Unternehmensführung schon sehr früh, so etwa von Milton Friedman, rigoros attackiert worden, weil es die Funktionsgrundlagen der kapitalistischen Marktwirtschaft zerstöre: „The social responsibility of business is to increase its profits“ (Friedman 1970: 32 ff.).

Dies ist indessen eine Position, die heute kaum noch vertreten wird. Im Gegenteil, unter dem neuen Stichwort „Corporate Citizenship“ hat die Idee einer gesellschaftlich verantwortlichen Unternehmensführung mehr Akzeptanz denn je gewonnen (vgl. Lohmeyer 2017). In den letzten Jahren wird – ähnlich wie schon beim Umweltschutz – die Idee gesellschaftlicher Verantwortung strategisch gewendet in dem Sinne, dass sie als probates Mittel der Gewinnmaximierung propagiert wird (vgl. etwa Huber et al. 2012). Dieses instrumentelle Verständnis liegt insbesondere einer Vielzahl von strategischen Ansätzen zugrunde, die dieser Idee des „doing well by doing good“ folgen (Kaul und Luo 2018). Die dahinter liegende Vorstellung ist, dass eine aggressiv vermarktete soziale Verantwortung (Stichworte: Kultursponsoring, Unterstützung von Behinderteneinrichtungen, hohe Frauenquote im Management) geeignet ist, das Ansehen des Unternehmens und damit auch seines Verkaufsangebots zu steigern und die Gewinne zu erhöhen (vgl. etwa Thorne et al. 2002; Behrent/Wieland 2004). Als ein Beispiel sei hier

auf die Deutsche Telekom und ihre Corporate Responsibility Strategie verwiesen (Kasten 2.4).

Kasten 2.4

„Wir übernehmen Verantwortung für Umwelt und Gesellschaft“

Verantwortung leben wird als Teil der Unternehmensstrategie der Telekom betrachtet und damit auch als Anspruch an alle Mitarbeitenden des Konzerns. Kerngeschäft sei es, Menschen miteinander zu verbinden, sodass jede Verbindung die Chance zu einer nachhaltigen Entwicklung enthält. Das Unternehmen möchte die führende digitale Telko sein, und auch im Bereich Nachhaltigkeit als Vorreiter agieren. Dies sei das Leitbild, an dem sich die Corporate Responsibility Strategie klar orientiere. Ökologische und soziale Verantwortung sind seit mehr als zwei Jahrzehnten – so das Unternehmen – essenzielle Bestandteile des unternehmerischen Handelns und integraler Bestandteil der Unternehmensführung. Die Kernunternehmensprozesse seien deshalb konsequent nachhaltig ausgerichtet.

Corporate Responsibility Strategie

Mit seinem umfassenden Nachhaltigkeitsmanagement konzentriert sich das Unternehmen auf vier besondere Schwerpunkte, in denen es mit vorbildlichem Handeln vorangehen möchte. Dazu zählen das strikte Bekenntnis zu klimaneutralem Wirtschaften, das verbindliche Streben nach Kreislauffähigkeit der Produkte und Dienstleistungen, die Förderung von Vielfalt, Chancengleichheit und Inklusion in den Teams sowie die Investitionen in die Weiterbildung der Beschäftigten. Das Unternehmen engagiert sich außerdem dafür, eine digitale Gesellschaft mitzugestalten, die auf den demokratischen Grundwerten beruht und an der alle Menschen sicher, kompetent und souverän teilhaben können.

Weitere wesentliche Themen im Rahmen einer guten Governance sind für das Unternehmen unter anderem Datenschutz und Datensicherheit, ein überzeugendes Corporate Compliance- und Risiko-System, der Umgang mit den Grundprinzipien der Digitalen Verantwortung, das Einhalten von Menschenrechten und die Gestaltung nachhaltiger Lieferketten, Kapitalanlagen nach ökologischen und sozialen Kriterien sowie transparente Kommunikation über die Aktivitäten im Bereich der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit.

In Anlehnung an die Selbstbeschreibung des Unternehmens unter www.telekom.com (Zugriff am 15.03.2023)

Diese Art der Problemlösung ist indessen vollständig auf den „glücklichen Fall“ angewiesen, nämlich dass sich soziales Engagement als Mittel zur Rentabilitätssteigerung erweist. Es ist nur schwer vorstellbar, dass dies immer der Fall ist.

Unabhängig von dieser Wendung liegt aber die Schwäche dieses Ansatzes in seiner **monologischen** Orientierung, also in der Vorstellung, Manager könnten von sich aus – ohne sich mit den Betroffenen auseinanderzusetzen – wissen, was für die Betroffenen „gut“ ist und aus dieser isolierten Position heraus einen fairen Interessenausgleich befördern. Wenn man diese monologische Grundorientierung der Lehre von der gesellschaftlichen Verantwortung der Unternehmensführung in Richtung auf eine **dialogische** – und das heißt auch gleichberechtigte – Verständigung mit den Betroffenen überschreitet, erhält die Vorstellung von der gesellschaftlichen Verantwortung der Unternehmensführung eine sozial-ethische Dimension, sie wird zu einer diskursiven **Unternehmensethik**. Diese richtet sich dann auf solche Normen (Handlungsregeln), die von den Betroffenen entwickelt und von den Unternehmen im Sinne einer **Selbstbindung** verbindlich in Kraft gesetzt werden, um eine konsensuale Regelung solcher Verwerfungen zu erreichen, die durch das rein gewinnorientierte Wirtschaften entstehen oder zu entstehen drohen.

Ein bekanntes Beispiel, das hier zur Illustration einer selbstbindenden Unternehmensethik angeführt werden könnte, ist das Regelwerk, das sich die Firma Nestlé (Vevey/Schweiz) 1982 nach langen Auseinandersetzungen und Diskussionen mit den verschiedensten Protestgruppen auf der Basis des Entwurfs der Weltgesundheitsorganisation gegeben hat. Nestlé war in die Kritik geraten, weil es künstliche Säuglingsmilch in der Dritten Welt aggressiv vermarktet hatte, ohne Rücksicht auf die Folgen zu nehmen (automatisches Abstillen, höhere Säuglingssterblichkeit durch Verdünnen der Milch, Krankheiten wegen der daraus resultierenden Mangelernährung usw.). Das Regelwerk soll die Vermarktung von Muttermilch-Ersatzprodukten bei der Babyernährung in Entwicklungsländern in ethisch vertretbarer Weise regulieren. Der Kodex normiert in elf Artikeln Marketingmaßnahmen, für die ein gravierender Konflikt zwischen ethischen Forderungen und dem Prinzip der Gewinnmaximierung in der Vergangenheit festgestellt oder für die Zukunft antizipiert wurde. Zu nennen sind etwa das Verbot für das Verkaufspersonal, sich selbst als Lehrende an Ausbildungskursen für werdende Mütter zu beteiligen, ferner das Gebot, auf die Vorteile der Muttermilchernährung gegenüber den Substitutprodukten hinzuweisen, oder das Verbot, für im Gesundheitsdienst tätiges Personal (Ärzte, Krankenschwestern) finanzielle oder sonstige materielle Anreize vorzusehen. Durch diese mit der WHO ausgehandelten und für die gesamte Firma Nestlé verbindlichen Normen sollen zukünftig Handlungsweisen ausgeschlossen werden, die die Unwissenheit von Müttern in den Entwicklungsländern ausnutzen, um Gewinne zu erzielen.

Die diskursive Unternehmensethik ist also – das zeigt dieses Beispiel – letztlich auf die Regelung von solchen Handlungssituationen ausgerichtet, in denen das Gewinnstreben zu einem ethisch problematischen Tun führt oder führen kann. Das Gewinnprinzip als solches wird dabei keineswegs diskriminiert; im Gegenteil, das

Gewinnprinzip ist im Allgemeinen nach unserem heutigen Wissensstand ein akzeptables Instrument, um die komplexen Steuerungsprobleme einer Volkswirtschaft im Wege der Dezentralisation und Übertragung von Entscheidungsautonomie an die Einzelwirtschaften erfolgreich zu lösen. Da das Gewinnprinzip aber eben **formaler** Natur ist (insofern es nur auf die Gelddimension abstellt), sind mit ihm auch grundsätzlich solche materiellen Mittelwahlen vereinbar, die zwar die Erreichung der Gewinnziele ermöglichen, aber ethisch nicht gerechtfertigt werden können. Und da die Konkretisierung des Gewinnziels durch Entscheidungen auf Unternehmensebene geschieht, ist dort auch der richtige Ort, wo die auftretenden Konflikte zum Gegenstand eines verständigungsorientierten Diskurses gemacht werden können. Dabei ist allerdings zu bedenken, dass der Wettbewerb auf einem bestimmten Markt dem eigenständigen unternehmensethischen Handeln (enge) Grenzen setzen kann. In solchen Fällen ist es aber Teil der Managementverantwortung, auf **übergeordneten Regelungsebenen** (Branche, Politik) wettbewerbsneutrale Regelungen für die konfliktären Tatbestände anzumahnen.

Um diese noch ganz allgemeine Charakterisierung einer diskursiven Unternehmensethik zu präzisieren, werden nachfolgend die wichtigsten begrifflichen Merkmale und die damit verbundenen Abgrenzungsleistungen hervorgehoben (Steinmann/Löhr 1994: 76 ff.):

1. Die diskursive Unternehmensethik zielt auf ein verständigungsorientiertes Handeln der Unternehmensführung bei (weitreichenden) Konflikten mit Bezugsgruppen des Unternehmens. Sie kennt universelle materielle Prinzipien wie etwa Diskriminierungsverbote oder Korruptionsausschluss. Sie kennt aber auch **Verfahrensvorschriften** zum Umgang mit Konflikten mit dem Ziel, am Ende des Verfahrens inhaltliche Normen als situationsgerechte Handlungsaufforderungen zu entwickeln.

Eine praktische organisatorische Umsetzung der prozessualen Prinzipien kann z. B. die Einrichtung von Ethikkommissionen, Verbraucher- oder Umweltschutzbeauftragten in Unternehmungen oder die Durchführung von „Stakeholder-Dialogen“ sein, die bei Interessenkonflikten als anrufbare Institutionen fungieren sollen (vgl. zur Praxis Kasten 2.5).

Kasten 2.5

VW lenkte ein und verfehlte die Klimaziele dann doch

Die Greenpeace Nachrichten berichteten 2013, dass die Umweltschutzorganisation zwei Jahre lang eine umfangreiche Kampagne gefahren hatte, um den VW-Konzern als Marktführer dazu zu drängen, Verantwortung im Bereich Klimaschutz zu übernehmen. In einem Youtube-Video ließen sie „Jedi-Ritter“ dazu aufrufen, sich gegen „die dunkle Seite von VW“ zu erheben und drehten dabei erfolgreich einen Star-Wars-Werbespot des Konzerns um. Greenpeace-Kletterer protestierten auf dem Dach der Konzernzentrale in Wolfsburg, während der IAA in Frankfurt und bei der Hauptversammlung der Aktionäre in Hamburg. Zusätzlich präsentierte

die Greenpeace-Studie „Vier Schritte zum Drei-Liter-Golf“ den VW-Ingenieuren, wie sie das meistverkaufte Auto des Unternehmens problemlos zum CO₂-Champion machen könnten.

Dann erfolgte die überraschende Wende: Auf dem Genfer Autosalon verkündete der damalige VW-Chef Martin Winterkorn, dass das Unternehmen sich dazu verpflichte, den CO₂-Ausstoß der europäischen Neuwagenflotte bis 2020 auf 95 Gramm pro Kilometer zu reduzieren. Gleichzeitig versuchte die deutsche Auto-lobby jedoch, diesen EU-Grenzwert weiterhin zu verhindern.

Kurz darauf trafen sich die Greenpeace-Geschäftsführerin Brigitte Behrens und der Greenpeace-Klimaschutzkämpfer mit Winterkorn, um das „Verhandlungsergebnis“ zu fixieren. Nach einer kontroversen Diskussion einigten sich beide Seiten auf eine gemeinsame Erklärung: Volkswagen wird alles in seiner Macht Stehende tun, um das Ziel von 95 Gramm CO₂ pro Kilometer „ohne Wenn und Aber“ zu erreichen.

Die Bemühungen seitens VW haben offenbar aber nicht ausgereicht. 2021 berichtet die Süddeutsche Zeitung, dass der Volkswagen-Konzern die Flottenziele für den Ausstoß von klimaschädlichem Kohlendioxid (CO₂) im vergangenen Jahr „wie erwartet“ knapp verfehlt habe. Zwar seien die durchschnittlichen Emissionen neu verkaufter Autos aus der VW-Gruppe 2020 um rund ein Fünftel gesunken, sie lagen aber weiterhin bei 99,8 Gramm je gefahrenem Kilometer.

In Anlehnung an Berichterstattungen aus den Greenpeace Nachrichten (Nr. 2, 2013: 5) und der Süddeutschen Zeitung unter [sueddeutsche.de](https://www.sueddeutsche.de) (Zugriff am 11.06.2023)

2. Zum besseren Verständnis der diskursiven Unternehmensethik ist die **Unterscheidung von Ethik und Moral** relevant, wie sie in der Philosophie gebräuchlich ist. In diesem Sinne ist Ethik eine Reflexionslehre der Moral. In der gegenwärtigen Diskussion um die Unternehmensethik werden leider beide Begriffe häufig konfundiert. Solange man die Unterscheidung von Ethik und Moral nicht verfügbar hat, kann man faktisch befolgte Normen im Sinne praktizierter Moral von Entscheidungsträgerinnen im Sinne der „herrschenden Meinung“ nicht noch einmal in kritischer Absicht auf ihre Legitimität hin befragen; man kann sie nur schlicht in ihrer Faktizität registrieren. Es kommt also entscheidend darauf an, dass im Begriff der Unternehmensethik **Maßstäbe** zur Geltung kommen, die nötigenfalls gegen die bestehenden Verhältnisse gewendet werden können, um diese zu verbessern.
3. Das Fundament der diskursiven Unternehmensethik ist – wie schon hervorgehoben – grundsätzlich dialogisch und nicht monologisch. Für den Konfliktfall heißt das, dass, wo immer möglich, ein Dialog zwischen allen **Betroffenen** hergestellt werden soll. Kritischer Maßstab und Leitlinie ist hierbei der „ideale Dialog“ (Habermas 1981), d. h. insbesondere die Bereitschaft, alle Vororientierungen infrage zu stellen

(Unvoreingenommenheit), ferner der Verzicht auf den Einsatz von Macht zur Durchsetzung eigener Standpunkte oder Interessen (Zwanglosigkeit) und der Verzicht auf Lügen und bloße Überredungskünste (Aufrichtigkeit) sowie die Sachverständigkeit der Beteiligten. Natürlich sind einem praktischen Dialog häufig enge Grenzen (Sachzwänge) gesetzt. Aus dem dialogischen Charakter der diskursiven Unternehmensethik folgt aber, dass prinzipiell eine einsame Normfindung immer nur hilfsweise (z. B. bei Entscheidungen unter Zeitdruck) zum Zuge kommen kann; sie stellt per definitionem keine reguläre Form der Konfliktlösung dar. In solchen Ausnahmesituationen müssen die Entscheidungsträger versuchen, die konfligierenden Interessen in einem „fiktiven Dialog“ mit Pro- und Contra-Argumenten gegeneinander abzuwägen, um zu einer verantwortbaren Entscheidung zu kommen. Im Nachhinein wäre dann über die getroffene Entscheidung Rechenschaft abzulegen, also das zu tun, was das Wort „Verantwortung“ schon deutlich macht: antworten auf Fragen derjenigen, die von Entscheidungen (substanziell) betroffen sind.

Die bisher ausgeführten drei Punkte präzisieren die „**ethische Komponente**“ im Begriff der Unternehmensethik. Die nachfolgenden vier Punkte nehmen auf den konkreten historischen Handlungszusammenhang Bezug, in dem eine solche Ethik letztlich praktiziert werden muss; dies ist gewissermaßen die „**unternehmensbezogene Komponente**“ des Begriffs.

4. Eine erste historische Randbedingung betrifft die **Geld- und Wettbewerbswirtschaft**, innerhalb der das Unternehmen operiert und auf die hin es rechtlich verfasst ist. Wenn eine Unternehmensethik in einer solchen Wirtschaftsordnung einen eigenständigen Beitrag zum Interessenausgleich leisten soll, dann müssen die Bedingungen, unter denen das Unternehmen in dieser Wirtschaftsordnung operiert, tatsächlich einen systematischen (und nicht bloß zufälligen) Handlungsspielraum für diese Aufgabe freilassen; das folgt aus dem allgemein anerkannten methodologischen Grundsatz: „Sollen impliziert Können!“

In der Diskussion um die Unternehmensethik wird bisweilen bestritten, dass es **innerhalb** des ökonomischen Systems überhaupt eine Chance für eine zusätzliche ethische Orientierung geben könne. Insbesondere viele Mikroökonomen – etwa der schon zitierte Milton Friedman – sehen in der Forderung nach Etablierung einer Unternehmensethik eine Aufforderung, die Produktionsfaktoren **ineffizient** zu allozieren. Im Übrigen aber ließen eine gesunde Marktsituation und der ihr inhärente Zwang zur Gewinnerzielung, so das zugespitzte Argument, eine Unternehmensethik gar nicht in Stellung bringen. Es müsste ja dazu die Möglichkeit bestehen, aus ethischen Überlegungen auf gewisse Gewinnchancen zu verzichten. Dies sei aber nur in nichteffizienten Märkten möglich, insofern solle man lieber an der Vervollkommenung des Wettbewerbs arbeiten.

Derartige Begründungsbemühungen münden in die Auseinandersetzungen der Nationalökonomie über einen sinnvollen Wettbewerbsbegriff ein. Die herrschende

neoklassische Gleichgewichtstheorie wird hier immer stärker mit dynamischen und evolutionären Wettbewerbsbegriffen konfrontiert, die den Wettbewerb nicht mehr im **Modus** eines präeterminierten Gleichgewichts verstehen wollen, sondern als **kreative Erschaffung** der Zukunft. Je mehr man sich einem dynamischen Wettbewerbsbegriff annähert, umso selbstverständlicher wird die Existenz von ethik-relevanten Handlungsspielräumen, und das angedeutete Begründungsproblem verflüchtigt sich. Aus der Sicht der Praxis ist die Existenz von Spielräumen für unternehmensethisches Handeln ohnehin kaum strittig, wie die zahlreichen Nachhaltigkeitsberichte deutscher Unternehmen eindrucksvoll dokumentieren (vgl. etwa Scholl und Waidelich 2018).

Das hier favorisierte Konzept einer diskursiven Unternehmensethik plädiert also für die verantwortliche Nutzung von Handlungsspielräumen. Sie setzt die Funktionsbedingungen eines Unternehmens in der Marktwirtschaft als gegeben voraus. Ein einzelnes Unternehmen – so die Annahme – kann nicht das Gewinnprinzip schlechthin außer Kraft setzen (dagegen Ulrich 2001). Eine realistische Unternehmensethik muss vielmehr von der marktwirtschaftlichen Ordnung in ihrer jeweils spezifischen historischen Ausprägung als einer auf vorgeordneter Ebene schon gerechtfertigten Handlungsvoraussetzung ausgehen. Die ethische Begründung einer Wirtschaftsordnung zu leisten, ist Aufgabe einer der Unternehmensethik systematisch vorgelagerten **Wirtschaftsethik**. Die Wirtschaftsethik (Enderle 1985) mag durchaus zu begründeten Systemreformvorschlägen gelangen, die dann als Folge auch neue Fragen der Unternehmensethik wegen der veränderten gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen aufwerfen können. Und es ist gewiss auch die Aufgabe von Unternehmen, sich an einem solchen Dialog zu beteiligen.

5. Da die Orientierungskraft einer ethischen Norm aus der Einsicht in die Tragfähigkeit ihrer Begründung erwächst, muss Unternehmensethik zuallererst auf **Selbstverpflichtung durch Überzeugung** setzen. Natürlich spielt bei der Durchsetzung und Einhaltung der Normen dann im Fortlauf auch die **soziale Kontrolle** eine herausragende Rolle. Sie stützt ganz entscheidend die Durchsetzung ethischer Orientierung mithilfe sozialer Sanktionsmechanismen (z. B. soziale Distanzierung oder Ächtung). Der ethische Koordinationsmodus unterscheidet sich aber dennoch markant vom zwangsbewehrten Recht.

Ferner sei auf die kritische Öffentlichkeit als Kontrollinstanz verwiesen. So wird z. B. die Einhaltung des Verhaltenskodex bei Nestlé von einem breiten Spektrum von Bürgerinitiativen kritisch mit überwacht, Verstöße werden umgehend publiziert. In der aktuellen Diskussion führt dieser Unterschied zu divergierenden Einschätzungen über die Wirkungsmächtigkeit beider Steuerungsinstrumente. Wer die Chancen einer Selbstverpflichtung der Unternehmen gering einschätzt, wird zur Bewältigung der entstandenen oder drohenden Konflikte regelmäßig auf das Recht zurückgreifen wollen. Entsprechende Vorschläge übersehen allerdings vielfach die bereits erwähnten gravierenden Steuerungsgrenzen des Rechts, wie sie auch aus empirischen Untersuchungen immer wieder berichtet werden (Stone 1975; Mayntz 1978; März 2003).

6. Durch ihre **korrigierende Funktion** hinsichtlich der originär ökonomischen Aufgabenstellung des Unternehmens lässt sich die Unternehmensethik dann von solchen Vorschlägen abgrenzen, die Unternehmen auf allgemeine Mildtätigkeit oder Mäzenatentum verpflichten wollen, also dessen, was heute meist unter dem Kürzel „CSR“ (Corporate Social Responsibility) verstanden wird. Keineswegs soll derartigen mildtätigen Aktivitäten, wie sie ja zahlreich dokumentiert werden, ihre ethische Motivation abgesprochen werden. Es geht jedoch darum, eine klare Grenzziehung zur Unternehmensethik zu finden. Es handelt sich hier um löbliche großherzige Aktivitäten, meist bezogen auf die Gewinn*verwendung*, nicht aber um die Regelung von Grundsatzkonflikten im Rahmen der Gewinn*entstehung* und des Einbezuges von Geschädigten wie im Falle des Umweltschutzes. Endgültig konfus wird das CSR-Konzept dort, wo es ethisches Handeln an das Versprechen höherer Rentabilität bindet. Einer solchen „Soziale Verantwortung zahlt sich aus“-Konzeption liegt eine systematische Verwechslung zugrunde. Verantwortliches Handeln soll hiernach nicht aus innerer Überzeugung fließen, sondern durch externe monetäre Anreize erzeugt werden. Systematisch gesehen wird hier etwas versucht, was nicht funktionieren kann. Instrumentell-strategisches Handeln ist kein moralisches Handeln; eine moralische Orientierung speist sich aus der gewonnenen Überzeugung richtigen Handelns.

Lernkontrollfragen

1. Was versteht man unter dem „Stakeholder-Ansatz“?
2. Erläutern Sie die drei Arten der Legitimation eines Unternehmens anhand eines selbst gewählten praktischen Beispiels.
3. Welche Gründe sprechen dafür, dass das Preissystem der Marktwirtschaft ergänzungs- und korrekturbedürftig ist?
4. Warum und in welcher Form gefährden Vermachtungsprozesse den Interessenausgleich zwischen einem Unternehmen und seinen unterschiedlichen Bezugsgruppen? Geben Sie ein konkretes Beispiel.
5. Was versteht man unter der Trennung von Eigentum und Verfügungsgewalt?
6. Was versteht man unter externen Effekten und inwiefern beeinträchtigen sie das Preissystem einer Marktwirtschaft?
7. Mit welcher Begründung lässt sich rechtfertigen, dass die Unternehmensverfassung ausschließlich auf die Kapitalinteressen ausgerichtet ist?
8. In welcher Weise stellt die unternehmerische Mitbestimmung einen Beitrag zum verständigungsorientierten Handeln dar?
9. Welche Rolle spielt das Argument der Trennung von Eigentum und Verfügungsgewalt für die Begründung der Notwendigkeit verständigungsorientierten Handelns?
10. Welche Vorstellungen stehen hinter der Idee der gesellschaftlichen Verantwortung der Unternehmensführung?

Lösungshinweise zu den Lernkontrollfragen sind in der Online-Version dieses Kapitels enthalten

Diskussionsfragen

- I. Erläutern Sie aus Konsumentenperspektive den Zuschreibungsprozess der drei Arten von Legitimität am Beispiel der Deutschen Bahn AG!
- II. „Die Unternehmerische Mitbestimmung in Deutschland ist Fluch und Segen zugleich! Einerseits kann damit Vermachtungsprozessen vorgebeugt werden, auf der anderen Seite verstärkt sich das Problem der Trennung von Eigentum und Verfügungsgewalt!“ Nehmen Sie Stellung zu dieser Aussage!
- III. „Alle Eingriffe in das Preissystem sind grundsätzlich problematisch und bedeuten Wohlfahrtsverluste, da sie die unternehmerische Freiheit beschränken, die die Grundlage unseres Wirtschaftssystems ist!“ Bitte nehmen Sie zu dieser Aussage aus unternehmensethischer Perspektive Stellung!
- IV. Vergleichen Sie das Problem der Vermachtungsprozesse mit dem Machteinsatz, wie er im Einflussprozessmodell der Führung (Kap. 12) beschrieben wird. Wie lässt sich erklären, dass Macht einmal ein Problem darstellt, im anderen Fall (Einflussprozessmodell) ein Element effizienter Unternehmensführung?
- V. Worin liegen die Unterschiede zwischen rechtlichen und ethischen Ansätzen der Regelung eines besseren Interessenausgleichs?

Fallstudie: Zeus AG

Die Wände am Hauptsitz des Sportartikelherstellers Zeus dokumentieren das soziale Engagement der Firma nicht ohne Stolz und sie verfehlen auch nicht ihre Wirkung. Wie an einer Ahnengalerie schreiten die Besucher an den elegant gerahmten Auszeichnungen und Preisen entlang, die das Unternehmen in den letzten Jahren erhalten hat, darunter den Preis des Familienministeriums für „Verbesserung der Lebensqualität in den Städten und Kommunen“. Stolz war man bei Zeus aber nicht nur auf das soziale Engagement, sondern auch darauf, dass Umsatz, Gewinn und Aktienkurs in gleichem Maße mit der Reputation des Unternehmens gewachsen waren.

Das Engagement von Zeus fand lange Zeit ein ausschließlich positives Echo in der nationalen, aber auch internationalen Presse. Die öffentliche Meinung war sich einig: Dieses Unternehmen spricht nicht nur davon, sondern es tut auch Gutes. 5 % des Vorsteuergewinns fließen jährlich in die Zeus-eigene Sportstiftung „Zweite Chance“. Großes Echo fand ebenfalls die Aktion, nach dem Tsunami sofort ganze Lagerbestände an Kleidung und Schuhen nach Asien zu senden, ebenso wie die in über 100 Städten und Gemeinden etablierte Jugendsportveranstaltung „Zeus-in-Town“. Außerdem hatte Zeus als erstes Unternehmen seinen Mitarbeitern ermöglicht, 5 % ihrer Arbeitszeit für Sozialprojekte zu verwenden.

Aber die Erfolgsgeschichte von Zeus hat auch eine zweite Seite. Das Unternehmen macht nicht nur großzügige Spenden für asiatische Armutsprojekte, sondern forciert dort seit zwei Jahren auch die Verlagerung der Produktion an die Standorte mit den jeweils niedrigsten Löhnen. Zuletzt hatte Zeus seine Produktionsstätten in Südkorea komplett geschlossen und nach Indonesien und China verlagert.

In Europa produziert das Unternehmen keinen einzigen Schuh mehr, nicht einmal mehr in Osteuropa. Auch dort wurden Produktionsstätten geschlossen und Mitarbeiter auf die Straße gesetzt. „Wir können uns ja jetzt“, so die bissige Anmerkung eines ehemaligen Beschäftigten, „unsere Sozialdienste selber zukommen lassen.“ Aus dem Zeus-Vorstand war zu dem Vorgang nur vermeldet worden, dass die Verlagerungen eine Einsparung im oberen zweistelligen Millionenbereich bedeuteten. Es sei schlichte Notwendigkeit im Zeitalter der Globalisierung, solche Kostenreduzierungen zu realisieren, sonst wäre man „schneller weg vom Fenster, als man schaut“.

Die Schließungen treffen die meisten Familien oft doppelt und dreifach, da Zeus i. d. R. immer in sehr strukturschwache Gebiete (häufig mit Förderhilfen der jeweiligen Regierungen) investiert hat, wo die Bevölkerung traditionell noch von der Landwirtschaft lebte. In Deutschland war dies vor allem die Region Emden in Friesland. Wenn Zeus die Produktionsstätten in diesen Regionen aufgibt, hinterlassen sie nicht nur arbeitslose Arbeiterinnen und Arbeiter mit wenig Aussicht auf eine andere Beschäftigung in der Region, sondern auch ganze Familien, die ihre ursprüngliche Erwerbsform verloren haben. „In manchen Regionen sieht es aus wie nach einem Krieg“, so ein Beobachter vor Ort. Das Management von Zeus verweist jedoch darauf, dass es alle Grundstücke von den ehemaligen Bauern, die dann Angestellte in den Produktionsstätten wurden, immer weit über Marktpreis gekauft hätte. Zudem habe man alle Subventionen zurückgezahlt und hinterlasse eine gut ausgebaute Infrastruktur, wo es früher nicht einmal eine Straße gegeben hätte. ◀

Fragen zur Fallstudie

1. Diskutieren Sie das Vorgehen von Zeus aus der Perspektive des Stakeholder-Ansatzes! Welche Ausrichtung verfolgt das Unternehmen diesbezüglich?
2. Welcher ethische Konflikt tut sich durch die Verlagerung der Produktionsstätten auf? Wie sind die Argumente des Zeus-Managements zu beurteilen?
3. Ist die Handlungsweise der Zeus AG Ihres Erachtens ethisch vertretbar?

Literatur

- Barnard, C. I. (1938): The functions of the executive, Cambridge, Mass.
- Basu, K./Palazzo, G. (2008): Corporate social responsibility: A process model of sensemaking, in: Academy of Management Review 33, S. 122–136.
- Behrent, M./Wieland, J. (2004): Corporate Citizenship und strategische Unternehmenskommunikation in der Praxis, Mering.
- Budäus, D./Gerum, E./Zimmermann, G. (1988) (Hrsg.): Betriebswirtschaftslehre und Theorie der Verfügungsrechte, Wiesbaden.

- Campbell, J. L. (2007): Why would corporations behave in socially responsible ways? An institutional theory of corporate social responsibility, in: *Academy of Management Review* 32, S. 946–967.
- Cennamo, C./Berrone, P./Gomez-Mejia, L. (2009): Does stakeholder management have a dark side?, in: *Journal of Business Ethics* 89, S. 491–507.
- Donges, J. (1992): Deregulierung am Arbeitsmarkt und Beschaffung, Tübingen.
- Dyckhoff, H./Souren, R. (2007): Nachhaltige Unternehmensführung, Berlin u. a.
- Enderle, G. (1985) (Hrsg.): *Ethik und Wirtschaftswissenschaft*, Berlin.
- Endres, A. (2012): *Umweltökonomie*, 4. Aufl., Stuttgart.
- Epstein, E. M. (1973): Dimensions of corporate power, Part 1, in: *California Management Review* 16, S. 9–23.
- Etzioni, A. (1998): A communitarian note on stakeholder theory, in: *Business Ethics Quarterly* 8, S. 679–691.
- Freeman, R. E. (1984): *Strategic management. A stakeholder approach*, Boston et al.
- Frey, B. S. (1981): *Theorie demokratischer Wirtschaftspolitik*, München.
- Friedman, M.: The social responsibility of business is to increase its profits, in: *The New York Times Magazine*, Nr. 13.09.1970.
- Frynas, J. G./Stephens, S. (2015): Political corporate social responsibility: Reviewing theories and setting new agendas, in: *International Journal of Management Reviews*, 17 (4), S. 483–509.
- Gerum, E. (1993) (Hrsg.): *Handbuch Unternehmung und Europäisches Recht*, Stuttgart.
- Gerum, E. (2004): Corporate Governance, internationaler Vergleich, in: Schreyögg, G./Werder, A. v. (Hrsg.): *Handwörterbuch Unternehmensführung und Organisation*, Stuttgart, S. 171–178.
- Gerum, E./Möller, S. (2009): Unternehmensordnung, in: Bea, F. X./Friedl, B./Schweitzer, M. (Hrsg.): *Allgemeine Betriebswirtschaftslehre*, Bd. 1: Grundfragen, 10. Aufl., Stuttgart.
- Habermas, J. (1981): *Theorie des kommunikativen Handelns*, Band I und II, Frankfurt a. M.
- Huber, F./Meyer, F./Bulut, O. (2012): Unternehmenserfolg durch strategische Corporate Social Responsibility: Eine empirische Analyse am Beispiel von IKEA, Lohmar, Köln.
- Jamali, D. (2008): A stakeholder approach to corporate social responsibility: A fresh perspective into theory and practice, in: *Journal of Business Ethics* 82, S. 213–231.
- Kaul, A./Luo, J. (2018): An economic case for CSR: The comparative efficiency of for-profit firms in meeting consumer demand for social goods, in: *Strategic Management Journal*, 39 (6), S. 1650–1677.
- Lohmeyer, N. (2017): Instrumentalisierte Verantwortung? Entstehung und Motive des „Business Case for CSR“ im deutschen Diskurs unternehmerischer Verantwortung, Bielefeld.
- March, J. G./Simon, H. A. (1958): *Organizations*, New York et al.
- März, W. (2003) (Hrsg.): *An der Grenze des Rechts*, Berlin.
- Matten, D./Moon, J. (2008): „Implicit“ and explicit CSR: A conceptual framework for a comparative understanding of corporate social responsibility, in: *Academy of Management Review* 33, S. 404–424.
- Mayntz, R. (1978) (Hrsg.): *Vollzugsprobleme der Umweltpolitik*, Wiesbaden.
- Mitchell, R. K./Agle, B. R./Wood, D. J. (1997): Toward a theory of stakeholder identification and salience: Defining the principle of who and what really counts, in: *Academy of Management Review* 22, S. 853–886.
- Nienhüser, W. (2015): Mitbestimmung der Arbeitnehmer – Widersprüche in einem umkämpften sozialen Feld, in: Behrends, T./Jochims, T./Nienhüser, W. (Hrsg.), *Erkenntnis und Fortschritt. Beiträge aus der Personalforschung und Managementpraxis. Festschrift für Albert Martin*. München u. Mering, S. 49–56.
- Parsons, T. (1960): *Structure and process in modern societies*, Glencoe, IL.

- Post, J./Preston, L. E./Sauter-Sachs, S. (2002): Redefining the corporation: Stakeholder management and organizational wealth, Stanford.
- Reed, M. S./Graves, A./Dandy, N./Posthumus, H./Hubacek, K./Morris, J./Prell, C./Quinn, C. H./Stringer, L. C. (2009): Who's in and why? A typology of stakeholder analysis methods for natural resource management, in: *Journal of Environmental Management* 90, S. 1933–1949.
- Scherer, A. G./Palazzo, G. (2007): Toward a political conception of corporate responsibility – Business and society seen from a Habermasian perspective, in: *Academy of Management Review* 32, S. 1096–1120.
- Scherer, A. G./Palazzo, G. (2011): The new political role of business in a globalized world: A review of a new perspective on CSR and its implications for the firm, governance, and democracy, in: *Journal of Management Studies*, 48 (4), S. 899–931.
- Schewe, G. (2009): Unternehmensverfassung: Corporate Governance im Spannungsfeld von Leitung, Kontrolle und Interessenvertretung, 2. Aufl., Berlin.
- Schmidt, M./Schwegler, R. (2003) (Hrsg.): Umweltschutz und strategisches Handeln, Wiesbaden.
- Schneider, H. (2003): Arbeitsmarkt: Wider die unheilige Allianz von Politik und Tarifkartellen, in: Zimmermann, K.-F. (Hrsg.): Reformen – jetzt!, Wiesbaden, S. 29–48.
- Scholl, G./Waidelich, P. (2018): Nachhaltigkeitsberichterstattung in Zeiten der Berichtspflicht. Ergebnisse einer Befragung von Großunternehmen, KMU und sonstigen berichtspflichtigen Unternehmen im Rahmen des Rankings der Nachhaltigkeitsberichte 2018. Hrsg. vom Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW), Berlin.
- Schreyögg, G./Unglaube, O. (2013): Zur Rolle von Finanzinvestoren in deutschen Publikumsaktiengesellschaften – Thesen und empirische Befunde, in: *Die Aktiengesellschaft* 58, S. 97–110.
- Steinmann, H. (1973): Zur Lehre von der „Gesellschaftlichen Verantwortung der Unternehmensführung“, in: *Wirtschaftswissenschaftliches Studium* 2, S. 467–472.
- Steinmann, H./Löhr, A. (1994): Grundlagen der Unternehmensethik, 2. Aufl., Stuttgart.
- Steinmann, H./Schreyögg, G./Koch, J. (2013): Management: Grundlagen der Unternehmensführung, 7. Aufl., Wiesbaden.
- Stone, C. D. (1975): Where the law ends, New York et al.
- Suchman, M. C. (1995): Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches, in: *Academy of Management Review* 20, S. 571–610.
- Thorne, D./Ferrell, O. C./Ferrell, C. (2002): Business and society: A strategic approach to corporate citizenship, Boston.
- Ulrich, P. (1977): Die Großunternehmung als quasi-öffentliche Institution, Stuttgart.
- Ulrich, P. (2002): Der entzauberte Markt, Freiburg.
- Weber, J. (1997) (Hrsg.): Umweltmanagement. Aspekte einer umweltbezogenen Unternehmensführung, Stuttgart.
- Weimann, J. (1995): Umweltökonomik, 3. Aufl., Berlin.
- Wenger, E./Terberger, E. (1988): Die Beziehung zwischen Agent und Prinzipal als Baustein einer ökonomischen Theorie der Organisation, in: *Wirtschaftswissenschaftliches Studium* 27, S. 27–33.
- Witt, P. (2003): Corporate Governance Systeme im Wettbewerb, Wiesbaden.
- York, J. G./Vedula, S./Lenox, M. J. (2018): It's not easy building green: The impact of public policy, private actors, and regional logics on voluntary standards adoption, in: *Academy of Management Journal*, 61 (4), S. 1492–1523.